



ONTRECHTING & RECHTSHERSTEL

De omgang met Joods bezit in Harderwijk
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en
het proces van naoorlogs rechtsherstel

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog	6
1.1. Lokaal bestuur tijdens de bezetting.....	6
1.2. Garnizoen, evacués en oorlogsprikelen tot 1945	11
2. De Joodse gemeenschap in Harderwijk: een overzicht.....	16
3. Het proces van ontrecting van de Joden in Nederland.....	18
4. Arrestatie, deportatie en confiscatie in Harderwijk	23
4.1. Deportatie en onderduiken van de Joodse gezinnen uit Harderwijk.....	23
4.2. De confiscatie van bedrijven en onroerende goederen	29
4.3. Confiscatie en verkoop van joods grondbezit en vastgoed	33
4.4. Case-study: de verkoop van perceel Hoogeweg 29 – Ezechiël de Lange.....	36
4.5. Confiscatie van de joodse inboedels.....	41
5. Naoorlogs rechtsherstel	46
5.1. De naoorlogse situatie in Harderwijk.....	48
5.2. Rechtsherstel erfgenamen Hartog Härtz	50
5.3. Rechtsherstel erfgenamen De Lange.....	56
5.4. Straatbelasting en andere heffingen	60
Conclusies	62
Literatuurlijst.....	64

Afbeelding voorblad: de woning van Ezechiël de Lange aan de Hoogeweg 29 te Harderwijk. Foto afkomstig uit de collectie A. Daniels.

Inleiding

In diens invloedrijke studie *Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* heeft Gerard Aalders (NIOD) de omvang, de veelvormigheid en de organisatie van de roofpraktijken van het naziregime indringend in beeld gebracht.¹ Het laat zien hoe de Duitse bezetter middels een gigantisch apparaat en juridische schijnconstructies de roof van voornamelijk Joodse eigendommen institutionaliseerde, organiseerde en vervolgens tot uitvoering bracht. Deze roofpraktijken beperkten zich niet tot Nederland of de joodse bevolkingsgroep: in alle door nazi-Duitsland bezette gebieden in Europa ging de samenleving gebukt onder de doelgerichte roof van bezittingen. Het grote verschil met de niet-Joodse bevolking was echter dat de Joden het slachtoffer werden van specifiek op deze bevolkingsgroep gerichte maatregelen om hen stapsgewijs te onteigenen van al hun bezittingen.²

Al snel nadat Adolf Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam begon het naziregime met het uitvaardigen van anti-Joodse maatregelen. Het voert in het kader van dit onderzoek te ver om in detail op deze maatregelen in te gaan. Ze waren er kortgezegd op gericht om de joodse bevolkingsgroep stap voor stap te ontrechten.

Kort nadat Nederland op 14 mei 1940 capituleerde werd ook hier door de Duitse bezetter een begin gemaakt met de systematische ontrechting van de joden. Hierin was de ontvreemding van hun bezit slechts een onderdeel, culminerend in het macabere dieptepunt van de Jodenvervolging: de deportatie naar de vernietigingskampen in Oost-Europa en de daar, in het kader van de door de nazi's geformuleerde *Endlösung der Judenfrage* systematisch ten uitvoer gebrachte massamoord op het joodse volk. Maar al ver voor de deportaties hadden de Joden hun rechten verloren: zij werden stap voor stap uitgesloten van de samenleving, gemarginaliseerd, in hun economisch en maatschappelijk handelen steeds verder beperkt en beroofd van al hun bezittingen.

De nazi's trachtten hun praktijken te verhullen door ze via pseudo-juridische constructies een legaal karakter te geven.³ Het hoogste gezag in bezet Nederland werd sinds mei 1940 uitgeoefend door dr. A. Seyss-Inquart, die op grond van het door Hitler uitgevaardigde decreet als "Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied" de uitoefening van de regeringsbevoegdheden op zich nam.

¹ G. Aalders, *Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 1999).

² Ibidem, 21-22.

³ W.J. Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam; 2005).

De systematische roof van Joodse bezittingen werd op grond van talloze verordeningen, die verschenen in het tussen 1940 en 1945 door de Duitse bezetter uitgegeven *Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete* van een 'wettelijk' karakter voorzien. Ook werd door de bezetter nooit gesproken over 'roof' of 'plundering': er werd een complex geheel van diensten en organisaties opgezet die de (feitelijk in beslag genomen) vermogensbestanddelen van joodse bezitters, bestaande uit bedrijven, grond- en huizenbezit, hypotheeken, effecten, geld en juwelen tot inboedels en kleding aan toe 'administreerde', 'beheerde' of 'liquideerde'. De wijze waarop de nazi's systematisch de Joodse bevolking van letterlijk al hun eigendommen beroofden was daarmee even grondig als doortrapt.⁴

Het proces van ontrechting tijdens, en rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Een onderdeel van de ontrechting van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog was de systematische roof van alle Joodse bezittingen: vermogens, bedrijven én particulier vastgoed werden door de Duitse bezetter acribisch geregistreerd, beheerd en vervolgens schaamteloos geconfisqueerd en verkocht. Deze vastgoedtransacties werden door de Duitsers nauwkeurig vastgelegd in de *Verkaufsbücher*. In deze registratie werden tussen 1941 en 1944 meer dan 7.000 verkochte percelen, hun oorspronkelijke (joodse) eigenaren, de kopers, de betrokken beheerders en notarissen en de overeengekomen koopsommen geregistreerd. Vanaf 2020 deed het KRO-NCRV tv-programma *Pointer* op basis van deze *Verkaufsbücher* onderzoek naar de roofpraktijken van de Duitse bezetter ten aanzien van Joods vastgoed, die met medewerking van malafide oorlogsprofiteurs, onder wie vele 'foute' makelaars, notarissen en duizenden kopers, meer dan 10.000 Joodse vastgoedobjecten te gelde wist te maken. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de rol van de toenmalige gemeentelijke overheid in deze roofpraktijken. Kochten zij bijvoorbeeld zelf Joods vastgoed aan? Hoe ging men na de oorlog om met het door nabestaanden gevorderde rechtsherstel ten aanzien van hun bezittingen? Hoe benaderde de gemeentelijke overheid de teruggekeerde overlevenden? En hoe ging men om met achterstallige betalingen van belastingen en erfpachtcanons die tijdens de afwezigheid van de Joodse eigenaren veelal waren ontstaan?

Vele Nederlandse gemeenten hebben inmiddels onderzoek naar de roof van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun gemeente laten uitvoeren. Niet alleen grote steden, waaronder bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen, hebben hiernaar onderzoek laten doen: ook in tal van kleinere gemeenten is dergelijk onderzoek gedaan of wordt op dit moment onderzoek gedaan. Ondertussen wordt onderzoek naar de roofhandel in Joods vastgoed in al meer dan zeventig gemeenten uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek naar de omgang met Joods vastgoed in de gemeente Harderwijk tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vormt de motie die tijdens de

⁴ Aalders, *Roof*, 17-24.

gemeenteraadsvergadering van 2 december 2021 door de gemeenteraad van Harderwijk unaniem is aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen onderzoek in te stellen naar de roofhandel van Joods vastgoed in Harderwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, en meer specifiek de rol van de gemeente in dit proces.

Het SNWV heeft, na overleg met de gemeente Harderwijk en de Stichting Joods Erfgoed Harderwijk, de taak gekregen om dit onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek richt zich, in lijn met de opdracht uit de motie, vooral op de rol van de gemeente Harderwijk bij de ontvreemding (gedwongen verkoop) van onroerend goed van Joodse eigenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog en het proces van rechtsherstel in de jaren die volgden op de bevrijding in 1945. Om tot een bevredigende beantwoording van de centrale vraag naar de mogelijke rol van de gemeente Harderwijk in de handel in geroofd Joods vastgoed is deze vraag opgesplitst in vier deelvragen:

1. Welke onroerende goederen waren in Harderwijk aan het begin van de oorlogsperiode in handen van Joodse bezitters?
2. Wat is er met deze onroerende goederen en de bezittingen van de Joodse inwoners van de gemeente Harderwijk na hun deportatie of beslissing om onder te duiken gebeurd?
3. Welke rol hebben de gemeente en overige gemeentelijke overheidsdiensten (zoals de gemeentepolitie en de dienst gemeentewerken) gespeeld in de onteigening van Joods vastgoedbezit, en in hoeverre kon de gemeente afwijken van het beleid dat door de Duitse bezettingsmacht werden opgelegd?
4. Op welke wijze is de gemeente Harderwijk omgegaan met het onteigende Joodse vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en hoe is men omgegaan met het rechtsherstel van oorspronkelijke bezitters of hun nabestaanden?

Dit rapport opent met een korte beschrijving van de context, die noodzakelijk is voor het begrijpen van de kaders waarbinnen de betrokken historische actoren hun handelen ten aanzien van het Joodse bezit konden vormgeven. Het gaat allereerst in op de algemene ontwikkelingen in Harderwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, over de positie van de Joodse gemeenschap in de gemeente Harderwijk en de mate waarin en wijze waarop de gemeente Harderwijk als overheidsorgaan tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gefungeerd. Hetzelfde geldt voor de context van de naoorlogse situatie, alsmede een samenvatting van het proces van rechtsherstel in Nederland gedurende de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens zal in de navolgende hoofdstukken systematisch antwoord worden gegeven op de hierboven geformuleerde vragen.

1. Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog

Nadat het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland binnenviel wist het vrij snel grote delen van Oost-Nederland te bezetten. Harderwijk kreeg in de oorlogsdagen van 1940 te maken met de instroom van een grote groep evacués uit Nijkerk, Barneveld en Hoevelaken. Bij het in werking treden van de verdedigingsplannen van generaal Winkelman op 10 mei 1940 moesten op basis van het voor de oorlog reeds uitgewerkte evacuatieplan meer dan honderdduizend mensen uit de frontgebieden (de Neder-Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Gelderse Vallei) worden geëvacueerd. De inwoners van Nijkerk moesten vertrekken naar Putten en Harderwijk. In totaal kwamen zo'n 8000 evacués in Harderwijk terecht.⁵ Nijkerk werd in die eerste oorlogsdagen zwaar getroffen door de gevechten rondom de Grebbelinie, waarbij vele Nijkerkse evacués huis en haard verloren. Vrijwel alle Harderwijker gezinnen krijgen in die dagen te maken met de toewijzing van evacués in hun woningen.⁶ In een oproep in *De Harderwijker* aan de lokale bevolking verzocht de toenmalige burgemeester van Harderwijk, de CHU-politicus Jan de Jong Saakes, aan wie dat kon missen om huisraad en andere goederen af te staan ten behoeve van de getroffen Nijkerker bevolking.⁷

Op 14 mei arriveerde een kleine Duitse delegatie bestaande uit vier officieren bij het raadhuis van Harderwijk, waar burgemeester De Jong Saakes werd gemeld dat Harderwijk vanaf dat moment formeel door de Duitsers was bezet. De burgemeester werd gesommeerd om samen met zijn ambtscollega's uit de omringende gemeenten op 18 mei in Apeldoorn te verschijnen. Daar werd de burgemeesters van de gemeenten op de Noordwest-Veluwe medegedeeld dat *Hauptmann* Vollmer als voorlopig *Ortskommandant* vanuit Arnhem het Duitse gezag in de gemeenten zou uitoefenen. De burgemeester diende vanaf dat moment zijn bevelen op te volgen.⁸

1.1. Lokaal bestuur tijdens de bezetting

Bezet Nederland kreeg kort na de capitulatie een civiel bestuur onder leiding van Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, die op 18 mei per decreet door Hitler als zodanig werd benoemd. In elke provincie werd

⁵ D. Verhoeven, 'De modernisering zet in, 1900-1950', in: D. Verhoeven e.a. ed., *Verhaal van Gelderland IV: van 1795 tot 2020. Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden* (Amsterdam 2022) 197-275, aldaar 253; zie verder J. Koolhaas Revers, *Evacuatie in Nederland, 1939-1940* (Den Haag 1990) 56-58, 304-317.

⁶ Van Kuik, *Harderwijk in oorlogstijd*, 11.

⁷ SNWV, [De Harderwijker, d.d. 24-05-1940](#).

⁸ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521.

door hem een *Beauftragte* aangesteld, die naast de Commissaris van de Koningin (vanaf juli 1940 aangeduid als Commissaris der Provincie) stond en de schakel vormde tussen het centrale en regionale bestuur. Zij zouden vanuit een relatief zelfstandige positie tijdens de oorlog een sterke invloed hebben op het regionale en lokale bestuur binnen hun provincie.⁹ In Gelderland was baron Van Heemstra sinds 1925 in functie als Commissaris der Koningin. Hij stond bekend als krachtig bestuurder, die gedurende de oorlog zoveel mogelijk heeft getracht de impact van de bezetting op de Gelderse bevolking te minimaliseren. Als *Beauftragte* van Rijkscommissaris Seyss-Inquart in Gelderland werd dr. Erich Schneider benoemd, een relatief gematigde jurist die, afgezien van een dienstjaar aan het Oostfront tussen 1942 en 1943, tot het einde van de oorlog in functie zou blijven.¹⁰

Met de dagelijkse bestuurlijke aangelegenheden bleven echter de bestaande Nederlandse bestuursinstellingen belast. Dit stelde zowel Nederlandse bestuurders als ook ambtenaren voor de vraag in hoeverre zij dienden mee te werken aan de eisen en bevelen die door de Duitse bezettingsmacht aan hen werden opgelegd. Al voor het uitbreken van de oorlog had de Nederlandse regering een instructie opgesteld, de *Aanwijzingen* uit 1937, waarin uiteen werd gezet op welke wijze de Nederlandse bestuursorganen en het daar werkzame personeel zich op te stellen had in het geval van een bezetting door een vijandige mogendheid.¹¹ Het uitgangspunt hierin was dat de overheidsorganen, ten dienste van de Nederlandse bevolking, bleven functioneren en daarmee de rust en orde moesten bewaren. Hierin kregen bestuurders en ambtenaren de verantwoordelijkheid om – naar eer en geweten – telkens de belangen van de bezetter te wegen tegenover de belangen van de eigen bevolking. Daarmee werd een groot beroep gedaan op het beoordelingsvermogen van lokale bestuurders.

Veel bestuurders en ambtenaren bleven gedurende het eerste bezettingsjaar in functie en probeerden er via de weg van ‘defensieve collaboratie’ het beste van te maken ten behoeve van de Nederlandse bevolking. In het eerste jaar had de Duitse bezetting nog veelal het karakter van een zogenaamde *Aufsichtsverwaltung*: om te komen tot een geleidelijke ‘nazificatie’ en gelijkschakeling van het inheemse bestuursapparaat was het in de ogen van het centrale bezettingsgezag van belang om terughoudend op te treden, terwijl er vanuit het Nederlandse lokale en regionale bestuur werd getracht om de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse autoriteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen en de rust en orde te bewaren. Dit was ook in het belang van de Nederlandse bestuurselite, omdat daarmee de kans dat de Nederlandse nationaalsocialisten hun machtspositie konden versterken ten koste van de

⁹ Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, 157-158.

¹⁰ Verhoeven, ‘De modernisering zet in, 1900-1950’, 254-255.

¹¹ Zie over deze Aanwijzingen, voluit *Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het Rijk, de provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij in dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een vijandelijke inval*, Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, 52-69.

gevestigde orde werd verkleind. Ook de gemeente Harderwijk – bij monde van burgemeester De Jong Saakes – heeft vanaf de meidagen van 1940 getracht naar de letter van de *Aanwijzingen* uit 1937 te handelen om rust en orde te bewaren en stelde zich in dit opzicht lijdzaam op. Dat blijkt al uit de bewoordingen die burgemeester De Jong Saakes koos voor de proclamatie die hij reeds op 13 mei 1940, één dag dus voordat Harderwijk formeel werd bezet, namens het gemeentebestuur in Harderwijk deed afkondigen. Zo riep hij de Harderwijker bevolking onder andere op om

“zich angstvallig [te onthouden] van alle gedragingen, die de vijand kunnen prikkelen, men beheersche zich daarom tot het uiterste, want elke onbeheerschte daad van hoe geringe omvang zij ook moge zijn, kan verdragende gevolgen hebben voor de geheele bevolking.

[...] Ieder blijve rustig aan zijn werk, blijve trouw aan de eigen regering en volge haar bevelen stipt op. Men gedrage zich rustig naar de ordemaatregelen door den vijand getroffen en onderwerpe zich aan zijn maatregelen, voor zoover niet strijdig met de verplichtingen die op de bevolking als Nederlanders blijven rusten”.¹²

Het Nederlandse bestuurs- en ambtenarenapparaat kwam met deze lijdzame vorm van door historici ook wel als ‘defensieve collaboratie’ aangeduide opstelling wel op een hellend vlak terecht: naarmate de bezetter de duimschroeven verder aandraaide en de achterliggende politieke agenda’s van de Duitsers tot nazificatie van de Nederlandse samenleving en de Jodenvervolging steeds duidelijker werden begon deze tactiek van medewerking ten gunste van de Nederlandse bevolking te veranderen in een meer lijdzame en welwillende houding, die steeds meer begon te schuren.¹³ Daar waar de Nederlandse nationaalsocialistische bewegingen zoals de NSB, het Nationaal Front en de Nederlandsche Unie aanvankelijk door de bezetter politiek buitenspel waren gehouden en bestuurders van de ‘gevestigde orde’ hun posities behielden, kwam vanaf 1941 de ‘nazificatie’ van het lokale bestuur op gang met de geleidelijke vervanging door nationaalsocialistische burgemeesters.

In Harderwijk werd de kwestie van de burgemeestersbenoeming vrij vroeg actueel. Op 15 november 1940 werd burgemeester De Jong Saakes vanwege gezondheidsredenen eervol ontslag verleend. Nadat het burgemeestersambt een half jaar werd waargenomen door oud-wethouder W. Köster-Henke werd op 15 mei 1941 mr. H.C. Vos geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Harderwijk. Vos was lid van het Nationaal Front, een fascistische beweging die onder leiding van haar voorman Arnold Meyer was voortgekomen uit het Zwart Front. Het Nationaal Front was weliswaar uitdrukkelijk antisemitisch, maar wees de door de nazi’s gepropageerde rassenleer en de daarop gebaseerde Jodenvervolging

¹² SNWV, Archief gemeentebestuur van Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 4772.

¹³ Ibidem, 370-371.

consequent af. Wel bleef het een uitdrukkelijk een antisemitische politiek uitdragen: hun aanpak van het Jodenvraagstuk bestond uit het idee om via het zogenaamde 'gastrechtstatuut' Joden in Nederland te degraderen tot tweederangsburgers. Zij zagen de Joden – net als de nazi's in Duitsland – als de bron van de vele maatschappelijke problemen en waren in hun antisemitisme voor de oorlog radicaler dan de NSB. Maar tijdens de bezetting zou het Nationaal Front, in tegenstelling tot de NSB die vanuit opportunistisch machtsdenken juist radicaliseerde en openlijk collaboreerde met de bezetter in de deportatie en de beroving van de Joden, niet hebben willen meewerken aan de systematische vervolging van de Joden en het roven van hun bezittingen. Weliswaar was het Nationaal Front voorstander voor het minimaliseren van de Joodse invloed in de Nederlandse samenleving, maar het ontrechten, beroven, vervolgen en uiteindelijk deporteren van de Joden, de politiek die door de bezetter vanaf 1941 met kracht werd ingezet, ging het Nationaal Front te ver. Ook profileerde het Nationaal Front zich als 'nationaalgezind alternatief' voor de met de Duitse bezetter collaborerende NSB, en daarmee wist het zelfs meer gematigde 'politiek daklozen' te verenigen in een antisemitische partij die Nederland wilde hervormen naar een corporatief-autoritair bestuursmodel.¹⁴ Vos lijkt tot deze laatste groep te hebben behoord: hij was slechts korte tijd lid van het Nationaal Front.¹⁵

Na zijn installatie zette Vos zijn standpunten in een toespraak uiteen. Hieruit komt duidelijk naar voren dat hij eerst en vooral het belang van de Nederlandse bevolking te willen dienen:

*“De vraag, waarover ik U zooeven sprak, heb ik bevestigend beantwoord, mij daarbij uitdrukkelijk op het standpunt stellende, dat de meening van het, die van oordeel zijn, dat de status van ons land met zich brengt, dat er voor een Nederlander geen positieve arbeid valt te verrichten, als onjuist moet worden aangemerkt, evenals de zienswijze, dat een dergelijke arbeid alleen maar zou kunnen worden gezien binnen het kader van de dienstbaarheid aan de bezettende macht. De beginselen van het zich uitsluitend op Nederlandsche leest schoeiende Nationale Front, waarvan ik de eer heb het lidmaatschap te mogen bekleeden, hebben de in mij levende overtuiging gesterkt [...] dat het zelfs de plicht is van iederen Nederlander om juist nu, waar het vaderland zich in den hoogsten nood bevindt, waar het meer dan ooit gaat om het behouden van Nederlandsche waarden en van Nederlandsche cultuur met den vollen inzet [...] in dienst te stellen van land en van volk”.*¹⁶

¹⁴ Lucas Goversen, 'Zwart Front en haar antisemitisme' (MA-scriptie; Universiteit van Amsterdam 2011).

¹⁵ Wolffram, 'Orthodox eiland', 150.

¹⁶ *Nederlandsch Dagblad* d.d. 17-05-1941, p.3.



Afbeelding 1: Burgemeester H.C. Vos van Harderwijk tijdens diens installatie op 15 mei 1941 in de raadzaal van het voormalige raadhuis aan de Markt.

Bovendien hanteerde Vos het veelgebruikte argument dat wanneer de Nederlandse bestuurders en ambtenaren hun functie zouden neerleggen de grip van de bezetter op de Nederlandse samenleving onevenredig groter zou maken en tot een minder begripvol bewind zouden voeren:

“Stelt u zich eens voor, dat alle Nederlansche burgemeesters zouden meenen, dat zij hun ambt zouden moeten neerleggen, omdat de uitoefening daarvan uiteraard met zich brengt, dat op bepaalde gebieden met de bezettende macht moet worden samengewerkt. Zou het innemen van een dergelijk standpunt niet onafwendbaar tot gevolg hebben, dat buitenlandsche functionarissen in hun plaats zouden treden, ambtsdragers, van wie vanzelfsprekend niet kan worden verwacht, dat zij het begrip zullen toonen voor en het inzicht zullen hebben in de nooden en de eigenaardigheden van het Nederlandsche volk, dat bij den Nederlandschen burgemeester wel aanwezig mag worden geacht?”

Vos waarschuwde bovendien diegenen die zouden trachten uit de oorlogssituatie zich voordeel te verschaffen ten koste van anderen:

“U zult er mijn streven op gericht zien een volkomen onpartijdigheid te betrachten tegenover iedereen, onverschillig, of hij tot een bepaalde politieke groepering behoort of daartoe niet behoort; hij, die zou meenen, dat de heerschende bijzondere tijdomstandigheden hem het recht zouden geven om in een grootere mate van vrijheid te handelen dan die aan anderen in het algemeen is toegestaan, moet er op rekenen, dat hij mij tegenover zich vindt.”

Tenslotte ging Vos nog in op zijn positie als burgemeester en de wijze waarop hij binnen dit ambt dacht om te gaan met zijn eigen politieke overtuiging. Vos was er persoonlijk van overtuigd, zo gaf hij zelf aan, dat de ‘openbare bestuursorde in Nederland in de toekomst wijziging zal behoreen te ondergaan’. Hoe deze eruit diende te zien vertelde hij niet, maar ongetwijfeld doelde hij daarmee op het standpunt van het Nationaal Front dat het bestuur zou moeten worden hervormd in een corporatief-autoritair bestel. Vos gaf echter aan dat hij vanuit zijn ambt deze hervorming lokaal niet zou nastreven en dat dit een puur eigen standpunt zou blijven.

1.2. Garnizoen, evacués en oorlogssperikelen tot 1945

Vanuit de Duitse bedoeling om Nederland op nationaalsocialistische grondslag te hervormen ging het bezettingsbestuur in de loop van 1941 werk maken van de ‘gelijkschakeling’ van het Nederlandse lokale bestuur. Op grond van VO 152/1941 werden per 1 september 1941 de gemeenteraad en het college van B&W buiten werking gesteld. In de Harderwijker Courant d.d. 13-08-1941 werd de ontbinding van de gemeenteraden aangekondigd. Vanaf 1 september 1941 werden de taken van de raad en het college van burgemeester en wethouders waargenomen door de burgemeester, die zelf een aantal wethouders als gemeenteambtenaren en raadsleden moest benoemen. Voor Harderwijk werd het aantal raadsleden die de burgemeester moesten adviseren op zes gesteld. Het toezicht op het gemeentebestuur lag bij de commissaris van de koning in Gelderland. In het krantenartikeltje onder deze bekendmaking werd wereldkundig gemaakt dat de vermogens van Joodse inwoners gedeponneerd dienden te worden bij de Lippmann & Rosenthal-bank.¹⁷

Daarmee werd het nationaalsocialistische leidersbeginsel (*Führerprinzip*) op lokaal-bestuurlijk niveau geïntroduceerd. Burgemeesters werden, met het uitschakelen van de representatieve organen en de gelijkenschakeling van het maatschappelijke middenveld, een centrale leidersfiguur die de

¹⁷ SNWV, [Harderwijker Courant, nr. 63, d.d. 13-08-1941](#).

‘volksgemeenschap’ op lokaal niveau krachtig moest besturen. Daarmee werd de ‘gewetensproblematiek’ van veel zittende burgemeesters nog groter, aangezien ze persoonlijk verantwoordelijk werden voor het op lokaal niveau ten uitvoer brengen van de steeds striktere verordeningen en aanwijzingen die zij vanuit de Duitse autoriteiten van hogerhand kregen toegestuurd.¹⁸

Een eerste glimp van de anti-Duitse houding die burgemeester Vos tijdens de oorlog aannam vernemen we uit de geheime kabinetsstukken van eind 1941, toen Rauter Nederlandse bestuursorganen, en in het bijzonder de burgemeesters, had opgeroepen hun medewerking te verlenen aan de werving van vrijwilligers voor de *Waffen-SS*. In een brief van dhr. Frederiks, secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse zaken aan commissaris Heemstra van Gelderland van 24 december 1941 gaf Frederiks aan dat naar zijn persoonlijke mening geen medewerking van burgemeesters kan worden gevorderd voor de rekrutering van vrijwilligers voor de *Waffen-SS*. Tegen een uiteenzetting over deze opvatting rechtstreeks aan de burgemeesters werd door Rauter ernstig bezwaar gemaakt, zo meldde hij Heemstra, maar

*“...mochten zich evenwel burgemeesters tot mij wenden met de mededeling, dat zij aan het verzoek om medewerking te verleen bij het recruteeren van vrijwilligers voor de Waffen-SS geen gevolg kunnen geven, dan kan de heer Rauter zich ermede vereenigen, dat mijnerzijds de burgemeesters in een dergelijk geval vertrouwelijk er op worden gewezen, dat zij niet verplicht zijn een dergelijke medewerking te verleen, zonder dat zulks voor hen tot onaangename gevolgen behoeft te leiden”.*¹⁹

Burgemeester Vos berichtte op 6 januari 1942 de secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse zaken over diens standpunt:

*“In verband met het in [...] uw brief vervatte, moge ik U hoogedelgestreng als mijn zienswijze berichten, dat de in margine bedoelde medewerking van den Nederlandschen burgemeester niet kan worden gevorderd, zoodat ik mitsdien niet voornemens ben haar – in welken vorm ook – te verleen”.*²⁰

Harderwijk was de oorlogsdagen van 1940 ongeschonden doorgekomen.²¹ Toen de oorlogskansen zich eind 1942 tegen de Duitsers begon te keren, na het verlies van het Duitse leger in de Slag om Stalingrad en de toenemende luchtaanvallen van de Geallieerden op Duitse steden, werd de oorlog ook in

¹⁸ Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, 351.

¹⁹ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521, geheime kabinetsstukken, brief van secretaris-generaal Frederiks aan commissaris der provincie Gelderland Heemstra, d.d. 24-12-1941.

²⁰ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521, geheime kabinetsstukken, brief van burgemeester Vos aan secretaris-generaal Frederiks, d.d. 06-01-1943.

²¹ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 4772, brief d.d. 22-05-1940.

Harderwijk steeds tastbaarder. De huisvesting van inwoners en evacués werd al begin 1942 als potentieel probleem erkend. In februari 1942 gaf burgemeester Vos opdracht tot het opstellen van een huisvestingsplan voor het huisvesten van gezinnen die door bombardementen of ander oorlogsgeweld hun huis waren kwijtgeraakt.²² Deze huizen werden in eerste instantie op basis van vrijwilligheid op de lijst met beschikbare woningen geplaatst, maar de burgemeester gaf ook aan dat bij gebrek aan benodigde woonruimte deze kon worden gevorderd indien de omstandigheden daarom vroegen. Kraaijenbrink, die naast commandant van de Harderwijker gemeentepolitie ook het hoofd van de lokale luchtbeschermingsdienst was, stelde hiertoe op 27 maart 1942 een lijst met beschikbare ruimte op: hotels, zalen en particulieren. Het tekent de opstelling van de burgemeester dat hij zijn eigen naam en adres eigenhandig met pen aan de getypte lijst toevoegde: ook de burgemeester meldde diens huis aan als potentieel onderkomen voor évacués.

Als onderdeel van de Duitse verdedigingswerken langs de westkust van het Europese continent werd in 1942 in de Stadsweiden bij Harderwijk *Stellung Hase* gebouwd. Dit was een radiostation en luchtafweergeschut van de *Luftwaffe* ter onderschepping van de toenemende aantallen geallieerde bommenwerpers die op weg naar hun doelwitten in Duitsland over het IJsselmeer vlogen. Voor de bouw van de stelling werden Russische krijgsgevangenen als dwangarbeiders ingezet, naast jonge mannen uit de omgeving die in het kader van de *Arbeitseinsatz* daartoe waren opgeroepen. Aan de IJsselmeerkust bij Hierden bevond zich bovendien het Flak-schietoefenterrein voor luchtdoelartillerie.

In de loop van 1943 namen ook de spanningen in Harderwijk verder toe. Inspecteur Kraaijenbrink tekende later in diens boek later op: 'er hangt een geladen atmosfeer, men voelt de spanning dagelijks toenemen. Overal verzet en Duitse reactie.'²³ Als op 29 april 1943 door de *Wehrmachtsbefehlshaber* in Nederland, generaal Christiansen, bekend wordt gemaakt dat alle voormalige leden van het Nederlandse leger opnieuw als krijgsgevangenen voor het uitvoeren van dwangarbeid in Duitsland zullen worden weggevoerd slaat de vlam in de pan. Het vormt de directe aanleiding voor de landelijke 1 meistaking. Ook in Harderwijk leidt de oproep tot verontwaardiging en wordt er massaal gestaakt. De Duitsers reageren met een bevel tot het arresteren van communisten en leiders van de SDAP en de Rooms-katholieke Staatspartij, waartoe de *Sicherheitsdienst* te Arnhem een geheime lijst had laten opstellen. Nadat zowel de burgemeester als ook politiechef Kraaijenbrink hadden geweigerd deze arrestaties te verrichten werden ze zelf op last van de Sicherheitsdienst korte tijd gearresteerd.²⁴

²² SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521, geheime kabinetsstukken, brief d.d. 23-02-1942.

²³ Kraaijenbrink, *Politierapport 1940-1945*, 190.

²⁴ Ibidem, 198-209.

Ook de economische situatie werd in de loop van 1943 steeds lastiger. In de stad waren in december 1943 al ruim 400 evacués gehuisvest, wat leidde tot problemen met de voedseldistributie en de verdeling van woonruimte. Met de groeiende dreiging van een geallieerde invasie van West-Europa werd het toch al omvangrijke garnizoen dat in de vele kazernes was gelegerd verder uitgebreid, wat een duidelijke impact had op de Harderwijker samenleving. In december 1943 schreef burgemeester Vos aan commissaris Heemstra een verzoek om te bemiddelen richting de Duitse autoriteiten, om te voorkomen dat in Harderwijk nog meer woonruimte voor de inkwartiering van Duitse soldaten zou worden gevorderd. *Ortskommandant* Franke had de burgemeester te kennen gegeven dat in Harderwijk binnenkort een troepenmacht van in totaal 4000 man zou zijn gelegerd en dat daarvoor meer woonruimte gevorderd zou worden. Vos merkte op dat ‘...indien hieraan niet tijdig paal en perk wordt gesteld, de huisvesting van mijn bevolking in het algemeen ernstig in gevaar zal worden gebracht’.²⁵

De toenemende spanningen in de Nederlandse samenleving en de toenemende repressie van de Duitse bezetter leidden ook in Harderwijk tot de arrestatie van verzetsmensen en mensen die zich niet hadden gehouden aan de strenge verordeningen, bijvoorbeeld voor het luisteren naar een verboden zender. Op 3 mei 1944 liet burgemeester Vos een proclamatie vanaf de kansels in de Harderwijker kerken voorlezen door de pastoor en dominees, waarin hij de bevolking maande om af te zien van oorlogshandelingen of tegen de bezettingstroepen gerichte daden:

*“Laat een ieder er van doordrongen zijn, dat hij, die een handeling of daad als vorenbedoeld pleegt, niet slechts zichzelf, doch ook familie, vrienden en landgenooten blootstelt aan de krachtigste vergeldingsmaatregelen en, indien de toestand zich bijzonder toespitst, aan direct levensgevaar. [...] Een ieder bezinne zich op zijn groote verantwoordelijkheid tegenover zichzelf, zijn familie en zijn medeburgers.”*²⁶

In de navolgende maanden vinden we in de kabinetsstukken van de burgemeester talloze verzoeken gericht aan de Duitse autoriteiten om vrijlating van gevangengenomen Harderwijkers. Geleidelijk aan lijkt ook bij burgemeester Vos het besef te zijn gekomen met welke krachten hij van doen had. Zijn stille verzet tegen de bezetter en NSB-ers die trachtten te profiteren van de oorlogssituatie (zie hierna) leidden ertoe dat hij steeds meer in het gedrang kwam. Na ‘Dolle dinsdag’ (5 september 1944) dook burgemeester Vos onder: hij vreesde niet alleen de Duitsers maar ook de geallieerden vanwege zijn

²⁵ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521.

²⁶ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 67, proclamatie d.d. 03-05-1944.

politieke verleden en zijn aanvankelijke pro-Duitse houding.²⁷ Kort daarna werd hij door de Duitsers ontslagen en vervangen door de NSB-burgemeester Klomp.

Vanaf september 1944 nam de druk op de Harderwijker samenleving verder toe door de toestroom van grote aantallen evacués die vanuit de zwaar door het oorlogsgeweld getroffen delen van Gelderland naar de Veluwe trokken. In september 1944 – na de verwoestende Slag om Arnhem – kwamen honderden Arnhemse vluchtelingen in Harderwijk terecht. Later volgden ook inwoners uit de geïndundeerde gebieden in de Betuwe en het Gelders rivierengebied. De vluchtelingen werden in leegstaande scholen, kazernes, kerken én bij particulieren thuis ondergebracht.²⁸ Bovendien raakten talloze huizen, voornamelijk rondom de haven en het station van Harderwijk, dermate beschadigd door geallieerde bombardementen op de spoorwegemplacements dat hun bewoners elders in de stad tijdelijk bij andere gezinnen moesten worden gehuisvest.²⁹ Naast deze huisvestingsproblematiek nam ook de schaarste toe. Alhoewel voor de inwoners van Harderwijk voldoende voedsel uit de omgeving beschikbaar was kreeg men in de hongerwinter van 1944-1945 te maken met aanzienlijke hoeveelheden mensen die op hun hongertochten vanuit West-Nederland door Harderwijk trokken in hun zoektocht naar eten.

Na de doorbraak van de Geallieerden vanuit Zuid-Nederland trokken Canadeze troepen begin april noordwaarts over de Veluwe. De 5^e Canadese pantserdivisie had de opdracht via Barneveld, Nijkerk en Harderwijk de IJsselmeerkust te bereiken. In de dagen voorafgaand aan deze operatie trachtten de Duitsers in allerijl middels een evacuatie via het IJsselmeer met schepen van de *Kriegsmarine* en vrachtschepen duizenden omsingelde Duitse soldaten via Harderwijk in veiligheid te brengen. Door het oorlogsgeweld werd een deel van de Harderwijker vissersvloot vernield en werden door geallieerde vliegtuigen meerdere Duitse schepen tot zinken gebracht. Als onderdeel van de geallieerde opmars over de Veluwe konden tanks en manschappen van de *2nd armoured regiment Lord Strathcona's horse* op 18 april 1945 Harderwijk bevrijden.³⁰ De oorlog was voorbij, maar tientallen Harderwijkers zouden de herwonnen vrijheid niet meer meemaken.

²⁷ Wolfram, 'Orthodox eiland', 150. Op 13 september vroeg commissaris Heemstra waarnemend burgemeester Jansen om opheldering waarom burgemeester Vos zijn post had verlaten. Jansen antwoordde op 26 september dat burgemeester Vos op 5 september 'op een dienstreis' was vertrokken en tot op dat moment niet was teruggekeerd. Zie SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 67.

²⁸ Verhoeven, 'De modernisering', 262-263.

²⁹ Van Kuik, *Harderwijk in oorlogstijd*, 48-54.

³⁰ M. Elands, 'Harderwijk als garnizoensstad', in: J. Folkerts ed., *Geschiedenis van Harderwijk* (Amsterdam 1998) 168-169.

2. De Joodse gemeenschap in Harderwijk: een overzicht

Al in de late middeleeuwen vestigden Joodse gemeenschappen zich met toestemming van de Gelderse hertogen in de steden van het hertogdom Gelre. In de veertiende eeuw bestonden Joodse gemeenschappen in Nijmegen, Roermond, Venlo, Erkelenz, Arnhem, Zutphen en Doesburg. Zij waren vooral actief in de geldhandel. Ondanks de positie van Harderwijk als middeleeuwse handelsstad had Harderwijk geen Joodse gemeenschap vóór het midden van de achttiende eeuw.³¹ Daarvoor woonden er weliswaar Joden in Harderwijk, maar hierbij ging het vooral om Joodse studenten die studeerden aan de Gelderse Academie. Weliswaar stond het Harderwijker stadsbestuur in 1690 Joden toe om zich te vestigen, maar pas in de loop van de achttiende eeuw zou vanuit Amsterdam, de grootste Joodse gemeenschap in Nederland, het aantal Joodse inwoners van Harderwijk geleidelijk aan toenemen. Pas in 1759 ontstond er een officiële Joodse gemeente in Harderwijk met het opstellen van een reglement voor de Joodse gemeente, die door het stadsbestuur werd goedgekeurd.³²

In de negentiende eeuw maakte de Joodse gemeente in Harderwijk een sterke groei door. In 1840 werd een nieuwe synagoge ingewijd, gebouwd op de hoek van de Jodenkerksteeg en de Kleine Marktstraat, in 1855 gevolgd door de oprichting van een Joodse school in de Hoogstraat. In diezelfde periode werd de Joodse begraafplaats in gebruik genomen (of uitgebreid) en werden verschillende Joodse verenigingen in Harderwijk opgericht.³³ Tijdens de hoogtijdagen van de Joodse gemeenschap in Harderwijk in het derde kwart van de negentiende eeuw verdubbelde het aantal Joodse ingezetenen: rond 1870 woonden, op basis van de beschikbare volkstelling, in totaal 294 Joden in Harderwijk. Daarna kende de Joodse gemeenschap in Harderwijk een proces van geleidelijk verval. Onder invloed van de industrialisatie, die in Nederland vanaf circa 1870 echt op stoom kwam, trokken steeds meer Joden naar de grote steden, voornamelijk Amsterdam. In 1883 telde de Joodse gemeente in totaal 167 leden, in 1913 was dit aantal al teruggelopen tot 57 leden.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog woonden er in Harderwijk nog elf Joodse gezinnen, die echter allemaal hecht geïntegreerd waren in de Harderwijker samenleving als volwaardige leden van de gemeenschap. Zo had Hartog Härtz met diens vrouw Jetje Conen een manufacturenzaak in de Luttekepoortstraat, zijn zoon Benjamin bestierde met zijn vrouw Roosje Meiboom een manufacturen- en

³¹ Zie voor een overzicht B.M.J. Speet, 'Joden in het hertogdom Gelre' in: M. Evers e.a. ed., *Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel* (Utrecht 2003) 356-361.

³² Daniëls, *Joodse Harderwijkers*, 13-21.

³³ Ibidem, 25-28 en 37-42; N.C. Veldhuis, 'Geschiedenis van de joden in Harderwijk', in: *Historisch jaarboek Harderwijk* 5 (1994) 5-24, aldaar 13-15.

kledingzaak aan de Markt, zijn broer Abraham was eveneens koopman in manufacturen en reed met een transportfiets langs de deuren. Maurits Härtz had tot zijn dood in 1937 een manufacturenzaak in de Hoogstraat, zijn burens Philip Philips en diens vrouw Selma Philips-Kussel hadden een slagerij. De zoon van Maurits Härtz, Abraham, had met zijn vrouw Jeanette Härtz-Zwarts een manufacturenzaak in de Schoenmakersstraat. Ezechiël de Lange was een markante maar graag geziene inwoner van de stad die handelde in oud ijzer, lompen en oud papier. De gemeente had, vanwege haar geringe omvang, intussen de grootste moeite om zich in stand te houden: er was geen geld voor het onderhouden van een rabbijn of een leraar, vaak waren niet voldoende gemeenteleden aanwezig voor de dienst, en het onderhoud van de synagoge, de school, de begraafplaats en het rituele badhuis waren door de overgebleven gezinnen nauwelijks op te brengen.

Harderwijk had rond 1940 één van de kleinste Joodse gemeenschappen in Gelderland: in totaal stonden begin 1940 acht Joodse gezinnen met in totaal 30 personen formeel als inwoner van de gemeente Harderwijk geregistreerd. Gedurende de oorlog meldden zich nog vier Joodse personen als inwoner van de stad, maar de exacte omvang van de Joodse gemeenschap gedurende de oorlog kan slechts bij benadering worden bepaald, aangezien we niet weten hoeveel Joden illegaal in Harderwijk hebben verbleven. Daarnaast woonden er nog vier gezinnen in Harderwijk vanuit een gemengd huwelijk, waarin een Joodse echtgenote was getrouwd met een niet-Joodse echtgenoot. Met de Joodse vrouwen uit deze gezinnen en hun vijf kinderen komt het formele Joodse inwonertal gedurende de Tweede Wereldoorlog op 43 inwoners.³⁴

De gemoedelijke en zorgeloze leefwijze van de kleine gemeenschap werd ruw doorkruist toen Nederland in de meidagen van 1940 door het leger van nazi-Duitsland onder de voet werd gelopen. Het was het begin van een gitzwarte periode uit de geschiedenis van Harderwijk. Ondanks haar relatief kleine omvang was de Joodse gemeente in Harderwijk met slechts elf overlevenden uit twee ondergedoken gezinnen verhoudingsgewijs één van de zwaarst getroffen gemeenten in de provincie Gelderland.³⁵

³⁴ Informatie verkregen via Anton Daniëls, d.d. 16-02-2023.

³⁵ Verhoeven, 'De modernisering', 256.

3. Het proces van ontrecting van de Joden in Nederland

Het proces van systematische ontrecting van specifieke bevolkingsgroepen binnen de door Nazi-Duitsland bezette gebieden, gericht op het op racistische gronden 'zuiveren' van de bevolking om daarmee de samenleving volledig 'arisch' te maken, nam in Nederland vrijwel meteen na de bezetting een aanvang. Niet alleen de joodse gemeenschap was het mikpunt van deze discriminerende praktijken: deze politiek was ook gericht tegen onder andere de Roma en Sinti, Jehovah's getuigen, communisten en andere 'vijandige' groepen in de samenleving. De anti-joodse maatregelen vormden echter wel het hoofdbestanddeel van deze politiek, die erop gericht was om de joden uit allerlei domeinen van de samenleving te weren, te ontrecten en daarmee steeds verder te marginaliseren, het leven moeilijk te maken en uiteindelijk te degraderen tot rechteloze personen. Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen zoals bedrijven en verenigingen werden hiermee in toenemende mate in hun bestaansrecht aangetast. De aantasting van de Joden in hun vermogensrechten was dus slechts een onderdeel van een breder proces van voortschrijdende ontrecting.³⁶

Aan het hand van de verordeningen (hierna: VO) die door de bezetter in het *Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete* werden gepubliceerd is een goed beeld te krijgen van dit ontrectingsproces. In de loop van de periode tussen 1940 en 1942 werd de bewegingsvrijheid van de Joden in Nederland steeds verder ingeperkt. Na het verbod op ritueel slachten en het in overheidsdienst nemen van Joodse werknemers werd op 22 oktober 1940 de eerste verordening gepubliceerd die gericht was op Joods bezit: verordening VO 189/1940 verplichtte Joden hun ondernemingen te laten registreren bij de *Wirtschaftsprüfstelle* (zie paragraaf 4.2).

Vanaf begin 1941 stortte de Duitse bezetter een ware stortvloed aan beperkende maatregelen en verboden over de Joodse bevolking uit. Vanaf 1 oktober 1940 gold al een algemene legitimatieplicht, op grond van VO 6/1941 volgde op 10 januari 1941 een registratieplicht voor Joodse personen bij de gemeentelijke bevolkingsregistratie. In maart volgde een verordening die erop zag dat alle joden uit het bedrijfsleven werden verwijderd (VO 48/1941). Op grond van VO 20/1941, uitgevaardigd op 31 mei, mochten Joden vanaf begin juni 1941 niet meer in het publiek baden aan het strand of in zwembaden, geen plantsoenen of openbare gelegenheden bezoeken of kamers huren in hotels of pensions in plaatsen die als zee- en strandbadplaatsen waren aangemerkt. Vanaf dat moment verschenen de eerste borden met de tekst 'Voor joden verboden' in het Nederlandse straatbeeld. Na 15 september 1941 werd het

³⁶ Veraart, *Ontrecting en rechtsherstel*, 48-52.

bezoeken van parken, dierentuinen, bioscopen, schouwburgen, restaurants, cafés, markten en openbare gebouwen zoals bibliotheken en musea voor Joden volledig verboden. Korte tijd later werd ook het lidmaatschap van verenigingen verboden. Een tweede stap in het materiële ontrechttingsproces van de Joodse bevolking door de Duitse bezetter werd gezet met de uitvaardiging van verordeningen die de uiteindelijke confiscatie van alle mogelijke vermogensbestanddelen mogelijk moesten maken. Algemeen wordt gesteld, dat het proces van ontrechting ten aanzien van vermogensrechten van de Joden bestond uit drie fasen: registratie, beheer en verkoop. Allereerst verscheen de eerste zogenaamde 'Liro'-verordening van 8 augustus 1941 (VO 148/1941), waarmee Joden werden gedwongen om hun roerende vermogensbestanddelen (contanten, effecten, cheques en waardevolle objecten) te deponeren en in 'beheer' te geven bij de *Lippmann & Rosenthal & Co.*, *Sarphatistraat* te Amsterdam. Deze bank was een door de Duitse bezetter opgezette roofinstantie, die bewust handelde onder de naam van een Joods bankiershuis. Het tekent de pogingen van de bezetter om hiermee hun intenties om de bezittingen van de joden te confisqueren en te gelde te maken te verhullen. Het werd joden nadien verboden om banktegoeden, effecten, contant geld of cheques bij andere banken onder te brengen. Van daadwerkelijk beheer in strikt juridische zin was hier natuurlijk geenszins sprake: in de praktijk raakten de Joden het beschikkingsrecht over hun vermogensbestanddelen kwijt. Effecten konden zonder instemming van de rechtmatige eigenaren door de beheerorganisatie worden doorverkocht op de Amsterdamse beurs.³⁷ Kort daarop volgde op 11 augustus VO 154/1941, die Joden verplichtte om al hun onroerende goederen vóór 15 september te laten registreren bij de *Niederländische Grundstückverwaltung*. Dit was de opmaat naar het in 'beheer' nemen van het Joods vastgoed door Duitse instanties, met als uiteindelijke doel confiscatie en verkoop ten bate van de Duitse roofinstanties.

Ook in Harderwijk werd de bewegingsvrijheid van haar Joodse inwoners steeds verder beperkt. Het Harderwijker gemeentebestuur en haar uitvoerende organen, de gemeentelijke diensten waaronder Gemeentewerken en de gemeentepolitie, hebben hieraan aanvankelijk over het algemeen trouw medewerking verleend, afgezien van individuele acties van heimelijk verzet. Veel ambtenaren zullen deze medewerking aan de Jodenvervolging niet uit volle overtuiging hebben verleend, maar zagen zich, in de bewoordingen van Romijn, 'vanwege hun functie genoodzaakt af te wegen wat de gevolgen van toegeven of tegenwerken zouden zijn'.³⁸ Veel ambtenaren zagen zichzelf ook als slachtoffer van het regime, aangezien ze vanwege hun functie in gewetensnood werden gebracht en trachtten, daar waar mogelijk, met heimelijke compassie of door mensen die met deportatie bedreigd werden te waarschuwen met zichzelf in het reine te komen.

³⁷ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*, 219 e.v.; Aalders, *Roof*, 174-176.

³⁸ Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, 530.



Al in juni 1940 berichtte de commissaris van de koningin in Gelderland Heemstra de burgemeesters in Gelderland dat in Zuid-Holland de militaire autoriteiten van gemeentebesturen hadden geëist dat het Joodse winkels van merktekens zou voorzien. Na overleg van diens ambtsgenoot in Zuid-Holland met de regeringscommissaris voor bestuur en justitie, dr. Wimmer, was gebleken dat gemeentebesturen aan deze vordering, evenals de verzoeken tot het aanleggen van lijsten van joodse inwoners, geen gehoor hoefden te geven.³⁹

Toch werd al op 4 oktober 1940 door de gemeente Harderwijk een 'lijst van in de gemeente Harderwijk wonende Israëlieten' aangelegd, waarin de namen van 32 Joodse inwoners zijn geregistreerd.⁴⁰ De lijst lijkt een eerste inventarisatie te zijn geweest: op 9 oktober 1940

verscheen in de Harderwijker Courant een bericht dat alle Joodse inwoners van Harderwijk en de buurtschappen Hierden en Tonsel zich voor 15 oktober 1940 op het politiebureau dienden te melden. In totaal werden na deze oproep 43 Joden geregistreerd.⁴¹

Aangezien Harderwijk in Gelderland als badplaats was bestempeld golden hier op grond van VO 20/1941 al eerder dan elders in Nederland maatregelen die de bewegingsvrijheid van de Joden beperkten. In Harderwijk hadden enkele NSB-leden, op grond van het op 31 mei 1941 uitgevaardigde verbod voor Joden tot het bezoeken van strandbaden, zweminrichtingen en openbare gelegenheden in Nederlandse badplaatsen, eigenstandig onderzoek ingesteld of de verordening wel voldoende werd nageleefd en gehandhaafd. De NSB-leden hadden op zondagavond 6 juli in enkele cafés gecontroleerd of daarin Joden aanwezig waren. Dit eigenmachtig optreden van daartoe onbevoegde NSB-ers was ongetwijfeld een provocatie richting burgemeester Vos om de naleving van de verordening strenger te handhaven. Op 8 juli stelde de burgemeester, na een bespreking met de commandant van de *Sicherheitspolizei* in Arnhem, daarom nadere richtlijnen voor de gemeentepolitie op die de naleving van de verordening moesten garanderen. Zo moest in de avonduren door een agent in burger in de cafés worden gesurveilleerd, die daar eventueel aanwezige Joden 'op kiesche wijze' moest uitnodigen te vertrekken. Ook moest deze agent caféhouders uitnodigen om op onopvallende wijze Joden bij het betreden van hun café te wijzen op de geldende bepalingen van de verordening. Bovendien bepaalde hij dat het NSB-leden

³⁹ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief d.d. 19-06-1940.

⁴⁰ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 1476.

⁴¹ SNWV, [Harderwijker Courant](#), d.d. 09-10-1940.

niet was toegestaan om handhavend op te treden, en dat bij ongeregeldheden tussen NSB-leden en 'andersdenkenden' van elke groep een gelijk aantal personen gearresteerd moesten worden.⁴²

In lijn met de landelijk door Rijkscommissaris Seyss-Inquart uitgevaardigde verordening VO 20/1941 berichtte de procureur-generaal en directeur van politie in het district Arnhem op 18 juli 1941 de Harderwijker politie dat de bewegingsvrijheid van Joden in Harderwijk 'speciaal beperkt' was en dat, naast de borden bij zweminrichtingen en openbare gelegenheden, aan de toegangswegen naar de gemeente borden moesten worden geplaatst met daarop het opschrift "beperkte bewegingsvrijheid voor Joden, verordening 20/1941". Deze borden werden in opdracht van de Harderwijker gemeentepolitie door de dienst Gemeentewerken vervaardigd.

"Geen van der exploitanten van bovenvermelde lokalen [hotel-, restaurant- en logementshouders in Harderwijk; red.] is weigerachtig geweest bedoelde borden aan te brengen, zoodat zich geen bijzonderheden bij het treffen der maatregelen hebben voorgedaan",

meldde een agent van de gemeentepolitie op 30 juli 1941 aan burgemeester Vos. Ondertussen bleven dagjesmensen over het IJsselmeer naar Harderwijk komen voor een dagje uit. In een poging om Joodse toeristen in Harderwijk te weren werd het Joden vanaf 25 juli 1941 ook verboden om gebruik te maken van de Holland-Veluwelijn tussen Amsterdam en Harderwijk. Op 26 juli had de bevelhebber van de *Aussenstelle van de Sicherheitspolizei en de SD* in Arnhem de gemeentepolitie van Harderwijk bovendien aangeschreven dat het strenger moest toezien op het weren van Joodse toeristen in Harderwijk:

"Wie festgestellt werden konnte, halten sich in Harderwijk, besonders an den Sonntagen, sehr viel Juden auf. Vermutlich kommen die Juden mit dem IJseldampfer und treffen gegen Mittag in Harderwijk ein. Harderwijk ist nach Runderlass des Herrn Procureur-General für die Provinz Gelderland Kur- und Badeort. Der Aufenthalt in Harderwijk ist den Juden deshalb nicht gestattet. Ich ersuche, dafür zu sorgen, daß die Juden für die Folge Harderwijk nicht mehr aufsuchen; evtl. Ist zu verhindern, daß die Juden das Schiff verlassen".⁴³

Over de vraag of Harderwijk nu wel of niet als badplaats bestempeld moest worden, en dus of Joden nu wel of niet geweerd moesten worden uit de stad, bleef echter tussen de gemeente en de Duitse autoriteiten onduidelijkheid bestaan. Op 14 augustus wendde burgemeester Vos zich tot *Aussenstelleleiter* Thomsen in Arnhem met het verzoek of hij de procureur-generaal in Arnhem mocht verzoeken Harderwijk definitief als badplaats en kuuroord aan te wijzen, '...damit den Juden den Zutrit

⁴² SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief d.d. 08-07-1941.

⁴³ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, geheime kabinetsstukken, brief d.d. 22-07-1941.

verweigert werden kann'.⁴⁴ Gedurende het tweede oorlogsjaar worden de anti-Joodse maatregelen steeds verder uitgebreid: ze moeten hun radio's inleveren, mochten geen openbare gelegenheden meer bezoeken, kinderen werd de toegang tot het openbaar onderwijs ontzegd en het uitoefenen van beroepen werd aan vergunningen verbonden. Het vormen stuk voor stuk maatregelen die de opmaat zullen vormen tot de systematische roof en moord op de Joden.

⁴⁴ Ibidem, brief d.d. 14-08-1943.

4. Arrestatie, deportatie en confiscatie in Harderwijk

Vanaf het voorjaar van 1941 werden in Nederland de eerste voorbereidingen getroffen voor de deportatie van de Joden in het kader van de door de nazi's nagestreefde *Endlösung*. Op 31 maart 1941 richtte de bezetter de *Zentralstelle für jüdische Auswanderung* op, de organisatie die een centrale rol zou gaan spelen bij de Jodenvervolging in, en de uiteindelijke deportatie van de Joden vanuit Nederland. De Jodenvervolging in Nederland kwam in 1942 in een stroomversnelling. De anti-Joodse verordeningen, instructies en maatregelen volgden elkaar vanaf januari 1942 in hoog tempo op. Tussen januari 1942 en mei 1943 werden op grond hiervan vanuit Nederland circa 107.000 Joden via Westerbork en Vught naar de concentratie- en vernietigingskampen in Oost-Europa gedeporteerd.

Een eerste stap hierin was het onder het mom van de *Arbeitseinsatz* in werkkampen concentreren en interneren van enkele duizenden mannelijke Joden. Op 10 oktober 1941 werd door Seyss-Inquart het besluit genomen om in Nederland dergelijke Joodse werkkampen op te richten. In de daaropvolgende maanden werden in eerste instantie werkloze maar vitale Joodse mannen die hun baan vanwege de verschillende beroepsverboden waren verloren, opgeroepen om zich te melden, te beginnen in Amsterdam. Later werden ook werkende Joodse mannen opgeroepen. Daarmee werd door de bezetter tegelijkertijd voorgesorteerd op de naderende deportaties: met het afzonderen van de jonge, weerbare Joodse mannen werd de kans op verzet verminderd. Duizenden Joodse mannen kwamen zodoende in werkkampen verspreid over de provincies Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.⁴⁵

4.1 Deportatie en onderduiken van de Joodse gezinnen uit Harderwijk

Ook in Harderwijk nam ook de druk op de kleine Joodse gemeenschap in de loop van 1942 steeds verder toe. Dat de Jodenvervolging zou leiden tot de uiteindelijke deportatie van de joden was vanaf het voorjaar van 1942 in ieder geval bij de Harderwijker politie bekend. Tijdens een in Zutphen gehouden dienstvergadering van de politiechefs in maart 1942 ving de nieuwe commandant van de Harderwijker gemeentepolitie, luitenant Kraaijenbrink, van een NSB-collega op dat alle Joden naar Polen gedeporteerd zouden worden. De Duitse majoor die de vergadering voorzat gaf de politiechefs opdracht om streng

⁴⁵ De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden V*, 1005-1006.

toezicht te houden op de pogingen van joden om hun eigendommen elders in bewaring te geven, om ze zodoende aan inbeslagname te onttrekken.⁴⁶

Op 23 september gaf H. Böhmker, de *Beauftragte* die namens Rijkscommissaris Seyss-Inquart vanuit Amsterdam de jodenvervolging in Nederland coördineerde, opdracht aan alle overige *Beauftragte* (in Gelderland was dit de eerder genoemde dr. Schneider) om ervoor te zorgen dat alle Joodse mannen die in staat waren om te werken voor 1 oktober in werkkampen ondergebracht werden.⁴⁷ Op 25 september moesten de broers Abraham, Benny en Levie Härtz, hun achterneef Aron Härtz en Leo Zwarts zich melden op het station van Harderwijk voor transport naar werkkamp Het Wijde Gat bij Staphorst, dat sinds juli 1942 door de Duitsers werd gebruikt als werkkamp voor Joodse mannen. Benny Härtz werd vrijgesteld van transport vanwege diens werk voor de Joodse Raad, Leo Zwarts kwam niet opdagen omdat hij al was ondergedoken.⁴⁸ Korte tijd later, op 3 oktober (Jom Kipoer), werden alle tewerkgestelde Joodse mannen op transport gezet naar kamp Westerbork. Vooraf was reeds vanuit het *Reichskommissariat* opdracht gegeven om tijdens deze actie ook de gezinnen van deze mannen te deporteren. In totaal werden zo begin oktober ruim 14.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen op transport gesteld.⁴⁹

Drie weken later werden ze vanuit Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz, van waaruit ze verder werden getransporteerd naar een werkkamp bij Breslau waar ze alle drie in 1943 overleden.

Het lijkt erop dat de nog in Harderwijk aanwezige Joodse gezinnen zijn gewaarschuwd voor de op handen zijnde plannen van de Duitsers om hen op te pakken. Uit angst voor arrestatie en deportatie kozen verschillende Joodse gezinsleden van de tewerkgestelde mannen ervoor om onder te duiken. Op 4 of 5 oktober 1942 bleek het gezin Zwart (Beeklaan 24) met onbekende bestemming te zijn vertrokken. Op 9 oktober bleek na onderzoek van de gemeentepolitie dat ook het gezin van Abraham Härtz en Jeanette Härtz-Zwarts (Schoenmakersstraat 8) 'met onbekende bestemming' te zijn vertrokken: zij hadden besloten onder te duiken. Het huis van het andere gezin Härtz aan de Weisteeg 11 bleek die dag eveneens verlaten: ook Gré van der Hoeden en haar dochtertje Jetje doken onder. Uit het dagrapport van de politie blijkt dat de agenten, zoals opgedragen door de Duitse autoriteiten, in alle drie huizen de huisraad in één kamer hadden opgeslagen en het huis hadden verzegeld, 'totdat hierop nader door de Sipo (*Sicherheitspolizei*, red.) zal zijn beslist'.⁵⁰ De sleutels van de huizen werden op het politiebureau in

⁴⁶ Kraaijenbrink, *Politierapport 1940-1945*, 97.

⁴⁷ De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden* VI, 225.

⁴⁸ Op 26 september verzond inspecteur Kraaijenbrink uit naam van burgemeester Vos een verzoek tot opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Leo Zwart naar de redactie van het Algemeen Politieblad; zie SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, dossier Joodsche zaken, brief d.d. 26-09-1942.

⁴⁹ De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden* VI, 223-227.

⁵⁰ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, politiedagrapporten 06-10-1942 en 09-10-1942.

bewaring genomen. Wat hierop door de *Sicherheitspolizei* uiteindelijk is beslist blijft vooralsnog onduidelijk, maar vermoedelijk is de huisraad in een kamer van de betreffende huizen opgeslagen totdat het in juni 1943 centraal werd opgeslagen in de leegstaande synagoge in Harderwijk (zie verder hieronder).

Al op 15 september 1941 had de *höhere SS- und Polizeiführer* en commissaris-generaal voor de openbare veiligheid, Hanns Albin Rauter, die als hoogste SS-er in Nederland medeverantwoordelijk was voor de deportaties van de joden, in een *Anordnung* afgekondigd dat Joden verplicht waren om voor een permanente of tijdelijke wijziging van hun woon- of verblijfsadres toestemming moesten krijgen. Vanwege het overtreden van deze bepaling was burgemeester Vos verplicht om tot opsporing van de ondergedoken Joodse inwoners van Harderwijk over te gaan. Op 10 oktober verzond inspecteur Kraaijenbrink namens de burgemeester een opsporingsverzoek voor Abraham Härtz, Jeanette Zwarts, Doortje Härtz, Aron Härtz, Aaltje Härtz, Betsy Härtz en Grietje van der Hoeden naar de redactie van het Algemeen politieblad. Enkele dagen later, op 18 oktober 1942, doken ook Selma Philips-Kussel en haar kinderen Betty en Frits onder, na te zijn gewaarschuwd door hun winkelhulp Teuntje Foppen, die waarschijnlijk via haar contacten op het politiebureau te horen had gekregen dat ze gevaar liepen te worden opgepakt.⁵¹ Voor hen werd op 24 oktober een opsporingsverzoek uitgedaan. Daarmee kwamen ook de winkel en woning van de familie Philips in de Hoogstraat leeg te staan. Een maand later verzocht een ambtenaar van de Afdeling bevolking van de gemeentesecretarie van Harderwijk, naar aanleiding van een circulaire van het hoofd van de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters, de politie om gegevens uit de politieadministratie ‘...welke zouden kunnen leiden tot opsporing van de in deze gemeente gevestigde personen van Joodschen bloede, die hun woning alhier hebben verlaten’. Kraaijenbrink antwoordde enkele dagen later dat een verzoek om opsporing, aanhouding en voorgeleiding was geplaatst, maar dat dit tot dan toe geen resultaat had gehad en dat verdere gegevens die tot opsporing konden leiden niet beschikbaar waren.⁵²

In de tweede fase van de deportaties van joden waren de maatregelen van de Duitse bezetter vooral gericht op het volledig laten verdwijnen van de joden uit de Nederlandse samenleving. In 1942 had de bezetter een nieuw concentratie- en doorgangskamp bij Vught opgezet, waarvan richting de Joodse Raad de indruk werd gewekt dat dit een werkkamp was waar de joden voor langere tijd werden geconcentreerd en waar Joodse arbeidskrachten te werk zouden worden gesteld voor de *Arbeitseinsatz*, en dat de joden die zich naar Vught begaven niet gedeporteerd zouden worden. Eind maart 1943 volgde een *Anordnung* van Rauter, waarin een verblijfsverbod voor alle joden in de provincies Gelderland, Overijssel, Groningen,

⁵¹ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 109.

⁵² Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, dossier Joodsche zaken, brieven d.d. 20-11-1942 en 23-11-1942.

Friesland, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland werd afgekondigd. Na 10 april 1943 was het joden verboden zich in deze provincies op te houden. Alle joden die daar nog woonden dienden zich voor 22 april in Vught te hebben gemeld.

Op 6 april 1943 communiceerde de waarnemend gewestelijk politiepresident voor het gewest Arnhem, dhr. Walraven, aan de politiechefs in Gelderland de instructies voor de politie-eenheden die voortvloeiden uit de *Anordnung* van Rauter. Daarin werd de politie ten aanzien van de woningen van de vertrekkende joodse inwoners medegedeeld dat de bezitters verplicht waren om hun woning 'behoorlijk af te sluiten en de sleutels vóór hun vertrek af te geven bij den politiegezagsdrager hunner gemeente'. Bovendien moesten alle joden die zich na 10 april 1943 nog in de provincie Gelderland ophielden, afgezien van diegenen die op grond van een speciaal daarvoor ontvangen bewijs van de *Zentralstelle für jüdische Auswanderung* in Amsterdam waren uitgezonderd van dit verblijfsverbod, als illegalen worden aangemerkt en gearresteerd. Hun namen dienden door de gemeentepolitie aan de *Aussenstelle van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst* in Arnhem te worden doorgegeven.⁵³ Op 17 april stuurde de gewestelijk politiepresident Walraven aan de politiegezagdragers in Gelderland nadere richtlijnen en bepalingen door ten aanzien van het verblijfsverbod voor joden. Daarin werd hen, ten aanzien van de woningen, opgedragen als volgt te handelen:

*"Bij het vertrek der Joden naar het kamp te Vught, dienen de door hen verlaten woningen volgens voorschrift ten worden afgesloten en verzegeld, waarbij in de betrokken woningen de aansluitingen van gas, water en electriciteit moeten worden afgesloten. De verlaten woningen dienen tot het tijdstip waarop de inboedel wordt weggehaald, geregeld door speciale patrouilles te worden gecontroleerd om eventueelen diefstal tegen te gaan. De huissleutels moeten door de plaatselijke politie zoodanig worden bewaard, dat men, indien later de inboedel wordt weggehaald, deze te allen tijde ter beschikking heeft. In gemeenten waar gelegenheid bestaat om de inboedels centraal op te slaan, ter voorkoming van diefstal of ontvreemding, dient met de bevoegde Aussenstelle der Sicherheitspolizei te dezer zake overleg te worden gepleegd."*⁵⁴

De laatste in Harderwijk verblijvende joden vertrokken vlak voordat het verblijfsverbod voor hen in de provincie Gelderland zou ingaan: Ezechiël de Lange, diens vrouw Greetje Vleesblok, Margaretha de Jong-Mozes, David Braunberger en Dina Braunberger-Mozes reisden op vrijdag 9 april per trein naar kamp Vught. Hen wachtte, samen met de ruim 18.000 andere joden die in Westerbork en Vught werden geconcentreerd, na enkele weken deportatie via Westerbork naar de vernietigingskampen Sobibor en

⁵³ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, dossier Joodsche zaken, brief d.d. 6 april 1943.

⁵⁴ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief van gewestelijk politiepresident Walraven aan de politiepresident te Arnhem en de politiegezagdragers in het gewest Arnhem, d.d. 17-04-1943.

Auschwitz, waar zij allen werden vermoord. De familie Philips-Kussel was al in oktober 1942 ondergedoken, en in de nacht van 29 op 30 maart waren Hartog Härtz, zijn dochter Flora en zijn ondergedoken schoondochter Gré van der Hoeden en haar dochtertje Jetje door de beruchte burgemeester Klinkenberg, de NSB-burgemeester van Putten, opgepakt en per auto naar Westerbork gebracht.⁵⁵ Na eerst aan de Wilhelminalaan ondergedoken te zijn geweest, werden Selma Philips-Kussel en haar twee kinderen uiteindelijk op 27 augustus 1943 gearresteerd door de *Sicherheitspolizei* tijdens een inval in het huis van de familie Stoorvogel aan de Bruggestraat, nadat ze door bemiddeling van burgemeester Vos een ander onderduikadres hadden gekregen. Ze werden naar het politiebureau in Harderwijk gebracht en van daaruit werden ze, onder begeleiding van twee Harderwijker politieagenten, naar Westerbork gebracht. Van daaruit werden ze vier dagen later gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze alle drie om het leven kwamen.

Op 14 april werd de gemeentepolitie door Walraven opgedragen om zo spoedig mogelijk aan de *Leiter der Aussenstelle Arnheim der Sicherheitspolizei und des SD* een opgave te verstrekken van:

1. de Joden die zich op basis van de *Anordnung* van 29 maart naar Westerbork of Vught hadden begeven. In deze lijst dienden de voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats en het adres van de betreffende personen te worden opgenomen;
2. Een lijst van Joden die op basis van de daarvoor geldende uitzonderingen nog woonachtig waren in Harderwijk (lid van de Joodse Raad, Joden bij wie nog onderzoek naar hun afkomst werd gedaan, Joden werkzaam in de bewapeningsindustrie en gemengde huwelijken;
3. een lijst van Joden die zich niet formeel hadden afgemeld en voortvluchtig waren en
4. een lijst van leeggekomen woningen die door Joden werden bewoond, die moest worden toegestuurd aan de *Kreisamtsleitung* van de *Nationalsozialistische Volkswohlfahrt* in Arnhem.⁵⁶

Drie dagen later verstuurde korpschef Kraaijenbeek in opdracht van burgemeester Vos een overzicht met de gegevens betreffende de eerste twee onderwerpen, namelijk de uit Harderwijk vertrokken Joden en een overzicht van de gemengde huwelijken, naar de provinciaal vertegenwoordiger van de Joodse Raad in Arnhem. Hierin werd bevestigd dat Ezechiël de Lange, Geertje Vleesblok, David en Dina Braunberger en Margareta de Jong-Mozes naar Vucht waren vertrokken. Martha Sara Heilblut, die vlak voor het uitbreken van de oorlog in 1939 vanuit Duitsland naar Nederland was gevlucht, werd tijdens de oorlog opgenomen in het Harderwijker Theresiasanatorium van het Piusziekenhuis met ongeneeslijke open tuberculose. Zij werd op 9 april 1943 op last van de *Sicherheitspolizei* per ambulance naar Westerbork getransporteerd. Van daaruit werd zij op 6 juli met een groot transport met zieke kampbewoners naar

⁵⁵ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 59-61.

⁵⁶ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief d.d. 14-04-1943.

Sobibor gedeporteerd en na aankomst vergast.⁵⁷ Daarnaast werden op dit overzicht nog vier gemengde huwelijken tussen joodse en niet-joodse echtparen bij de Joodse Raad gemeld. De deportatie van de laatste joden uit Harderwijk was daarmee, afgezien van de ondergedoken 'voortvluchtige' families, afgerond. De gemeente vermeldde aan het einde van het overzicht: "voor zoover hier bekend verblijven momenteel in deze gemeente geen Joden meer, dan die een gemengd huwelijk hebben aangegaan".⁵⁸

Op 19 april zond de gemeente, zoals opgedragen, de lijst met leeggekomen huizen naar de Duitse instanties, echter niet zoals opgedragen aan de *Aussenstelle Arnheim der Sicherheitspolizei und des SD*, maar aan de *Nationalsozialistische Volkswohlfahrt* (NSV) in Arnhem. Het betrof een vijftal huizen, waarbij ook werd aangegeven of het een eigendomswoning of een huurwoning betrof. Volgens de opgave waren na 10 april de woonhuizen (eigendomswoningen) van Ezechiël de Lange (Hoogeweg 29), de familie Philips (Hoogstraat 33) en van Hartog Härtz (Luttekepoortstraat 23) vrijgekomen. Ook de huurwoningen waar Greetje de Lange-Vleesblok en Margaretha Mozes-de Jong (samen met David en Dina Braunberger) woonden (Nonnenstraat 24 en Kleine Marktstraat 2) waren volgens dit overzicht vrijgekomen.

Wat opvalt is dat de woningen van de familie Zwart (Wilhelminalaan 24, vanaf 1940 omgedoopt tot Beeklaan vanwege de verwijzing naar een levend lid van het Nederlandse koninklijk huis), die van de gezinnen Härtz-Zwarts, Härtz-Van der Hoeden en Benjamin Härtz (Weisteeg 11, Schoenmakerstraat 8 en Markt 2) niet in dit overzicht voorkomen. Dit komt voort uit het feit dat deze vier gezinnen in huurwoningen hadden gewoond en al een jaar eerder waren ondergedoken. Zoals we hierboven al hebben aangegeven werden de bezittingen van deze gezinnen kort nadat ze waren ondergedoken door de gemeentepolitie in een kamer van het betreffende huis opgeslagen en werd de deur tot deze kamer verzegeld. De door hen bewoonde huizen konden door hun (niet-Joodse) bezitters toen weer verhuurd worden aan nieuwe huurders, en konden door de bezetter dus ook niet worden geconfisqueerd. Gezien het woningtekort, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Harderwijk steeds verder opliep, zal de belangstelling onder woningzoekenden groot zijn geweest. De gemeente Harderwijk, specifiek het Bureau Sociale Zaken dat belast was met het verdelen van beschikbare woonruimte onder woningzoekenden, heeft hierin vooral pragmatisch proberen op te treden ten gunste van de eigen inwoners.

Wanneer we het in 1943 door de dienst Gemeentewerken opgestelde overzicht van Joods onroerend goed in Harderwijk (zie hierna, tabel 1) vergelijken met de lijst van vrijgekomen woningen, dan zien we dat ook de huizen die Hartog Härtz naast zijn woning annex winkelpand in de Luttekepoortstraat bezat,

⁵⁷ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 177-179.

⁵⁸ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, dossier 'Joodsche zaken'.

namelijk de percelen Grote Havenstraat 1-3 en Vuldersstraat 26, niet voorkomen in de lijst van vrijgekomen woningen. Dat had als reden dat, zoals in navolgende paragraaf nader zal worden uitgewerkt, ook deze woningen aan niet-Joodse inwoners van Harderwijk werden verhuurd. Bovendien blijkt uit correspondentie dat deze panden tot het zakelijke vermogen van de firma Härtz behoorden. Na 10 april 1943 gingen Duitse roofiginstanties ertoe over om ook de bedrijven van Joodse Harderwijkers te gelde te maken.

4.2. De confiscatie van bedrijven en onroerende goederen

Al enkele maanden na de Duitse inval vaardigde de Duitse bezetter op 22 oktober 1940 een verordening uit (VO 189/1940) die het Joden verplichtte om hun ondernemingen en de hieraan verbonden zakelijke bezittingen en vermogens te laten registreren bij het Bureau voor Economisch Onderzoek in Den Haag, later beter bekend als de *Wirtschaftsprüfstelle*. Na deze registratie werd in 1941 begonnen met de definitieve verwijdering van joden uit het bedrijfsleven, de *Entjudung* of 'arisering' van het Nederlandse bedrijfsleven. De Joodse bedrijven konden ofwel door een niet-joodse beheerder worden overgenomen of doorverkocht, of werden geliquideerd. Kleine middenstandsbedrijven werden vaak genomineerd om te worden geliquideerd, grotere bedrijven kwamen veelal in aanmerking voor in beheerstelling of verkoop. De *Wirtschaftsprüfstelle* stelde de beheerders aan: in het geval van liquidatie een *Treuhänder*, in het geval van beheer of verkoop een *Verwalter*. De met liquidatie van joodse bedrijfjes belaste *Treuhänder* werden in veel gevallen aangesteld door de *Omnia Treuhandgesellschaft G.m.b.H.*, dat zijn hoofdkantoor in Praag had maar waarvan in het najaar van 1941 een filiaal in Den Haag was gevestigd. Verspreid over Nederland waren verschillende *Sachbearbeiterbüros* gevestigd om de liquidaties van de vele kleine Joodse bedrijven vlot af te kunnen handelen.⁵⁹

Een groot deel van de in Harderwijk wonende Joodse gezinshoofden waren als middenstanders actief. Een op 7 september 1942 door de gemeentepolitie aan de secretaris van de Kamer van Koophandel in Harderwijk verstrekt overzicht van Joodse ondernemingen biedt ons houvast.⁶⁰ Philip Philips en Selma Philips-Kussel bezaten een slagerij in de Hoogstraat. De familie Hartog Härtz woonde sinds 1917 in hun pand aan de Luttekepoortstraat 23, waar zij sinds 1919 een textiel- en manufacturenwinkel dreven. Abraham Härtz, een neef van Hartog Härtz, had samen met zijn vrouw Jeanette Zwarts eveneens een textiel- en manufacturenwinkel in een gehuurd winkelpand annex woning in de Schoenmakersstraat. Benjamin Härtz, de oudste zoon van Hartog Härtz, had met zijn vrouw Roosje Meiboom een

⁵⁹ Aalders, *Roof*, 135-136; Te Slaa, *Houding*, 8.

⁶⁰ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, dossier 'Joodsche zaken'

manufacturenzaak in het door hen van de gemeente Harderwijk gehuurde winkelpand annex woonhuis aan de Markt 2 (naast het raadhuis). Ezechiël de Lange was handelaar in lompen, metaal en oud papier en kocht in 1926 zijn woonhuis en bedrijfspanden aan de Hogeweg 25-29. De loods werd door De Lange gebruikt voor het sorteren van lompen en oud papier, terwijl de tuin werd gebruikt voor de opslag van het verzamelde oud ijzer. Hartog Zwart wordt in het opgestelde overzicht vermeld als 'agent in visconserveren'.⁶¹

De manufacturenhandel firma Härtz was een vennootschap onder firma (VoF) tussen Hartog Härtz en diens kinderen Flora, Levi en Abraham. Tot het bedrijfsvermogen behoorden ook, zoals in de vorige paragraaf al werd vermeld, de drie panden in de Grote Havenstraat en de Vuldersstraat. Op 23 april 1943 nam W.A. Aalders, *Sachbearbeiter* van het Amsterdamse bureau van de *Omnia*, gevestigd aan de Vossiusstraat 46 te Amsterdam, contact op met de gemeente Harderwijk inzake de liquidatie van de firma Hartog Härtz. Aalders richtte een verzoek aan de 'bewaarder van het Kadaster en de Hypotheken' om hem zo spoedig mogelijk te berichten of het tot deze firma behorende vastgoed (kadastrale percelen Harderwijk sectie E., nummers 1892, 1893, 1894 en 2282) met hypotheeken waren belast. In een tweede brief verzocht Aalders inlichtingen aan wie de huursommen van de betreffende panden en percelen werden overgemaakt. Aangezien de namen van hypotheek eigenaren niet in de kadastrale registers van Harderwijk werden geregistreerd antwoordde de gemeente enkele dagen later dat Aalders zich hiervoor tot de hypotheekbewaarder in Arnhem moest wenden.⁶² Uit het antwoord op het tweede informatieverzoek, opgesteld door de directeur van de dienst Gemeentewerken, blijkt dat de huur voor de verhuurde panden aan de Havenstraat en aan de Vulderstraat door de huurders werd overgemaakt op de rekening van het ANBO-kantoor in Arnhem. Het woonhuis van de familie Härtz aan de Luttekepoortstraat stond nog leeg na de recentelijke arrestatie en deportatie van het gezin door 'jodenjager' Klinkenberg.

Uit de dossiers van het NBI blijkt dat de volledige winkelvoorraad manufacturen uit de firma van Hartog Härtz door het Rijksbureau voor de distributie van textielartikelen (kortweg ook Distex genoemd) werd verkocht. Anders dan bij de verkoop of liquidatie van Joodse bedrijven, die op last van de *Wirtschaftsprüfstellen* door beheerders, veelal de *Omnia Treuhandgesellschaft*, te gelde werden gemaakt, werden de voorraden van Joodse textielhandelaren door de Distex verhandeld.⁶³ De inzet hierbij was de distributie van de textielvoorraden van Joodse textielhandelaren onder de Nederlandse bevolking op grond van de 'Distributiewet 1939', waartoe de Distex een groot aantal niet-Joodse textielhandelaren benaderde. Zij 'kochten' de voorraden tegen 100 procent van de inkoopprijs,

⁶¹ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 49, 65, 83, 99-101 en 119.

⁶² SNWV, Archief gemeentebestuur van Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 4775, brief van dhr. W.A. Aalders d.d. 23-04-1943 en het antwoord van waarnemend burgemeester A. Jansen d.d. 03-05-1943.

⁶³ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*, *De Jong, Koninkrijk der Nederlanden* XII, 680-681.

vermeerderd met een vast percentage van 20 procent tot een maximum van 140 procent van de inkoopprijs. Zo konden de prijzen laag worden gehouden ten behoeve van de her distributie van het textiel. De totale verkoopsom diende op last van de bezetter door de opkopende textielhandelaren echter niet aan de Joodse verkoper, maar aan twee Duitse roofterbanken, de Bank voor Nederlandschen Arbeid of de *Lippmann & Rosenthal Bank, Sarphatistraat te Amsterdam* te worden overgemaakt. Zo werden dus ook de winsten die behaald werden uit de geroofde winkelvoorraden via deze instellingen geroofd.⁶⁴

Na de Tweede Wereldoorlog werden voor de Afdeling Rechtspraak een aantal rechtszaken gevoerd tegen de textielhandelaren die op deze wijze de handelsgoederen van hun Joodse collega's hadden doorverkocht. In het merendeel van deze zaken oordeelden de rechters dat de betrokken textielhandelaren niet mochten worden geconfronteerd met rechtsherstel- en schadevergoedingssancties, aangezien zij te goeder trouw hadden gehandeld. Gezien het feit dat de Distex een vooroorlogs Nederlands instituut was geweest die op grond van vooroorlogse distributiewetgeving had gefunctioneerd hadden de kopers erop mogen vertrouwen, zo was de redenatie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor rechtsherstel, dat dit instituut te goeder trouw het algemene Nederlandse belang hadden gediend. Het mocht de textielhandelaren, die 'te goeder trouw' de partijen via bemiddeling van Distex hadden opgekocht voor her distributie onder de Nederlandse bevolking, niet worden aangerekend dat zij via het opkopen van die partijen het 'algemeen belang' hadden gediend. Dit ondanks het feit dat veel opkopers dikwijls geweten zullen hebben dat het om winkelvoorraden van hun Joodse collega's ging.⁶⁵

De gehele textielvoorraad van de firma Härtz was via bemiddeling van Distex opgekocht door de firma gebroeders Dirksen, een kleermakerij annex manufacturenwinkel in de Wolleweverstraat in Harderwijk. Uit het NBI-dossier van de familie Härtz blijkt dat de firma Dirksen de volledige bedrijfsvoorraad uit de geliquideerde boedel opkocht voor 7.391,99 gulden. Op basis van een regeling die in 1947 met de firma Dirksen werd getroffen betaalde de firma Dirksen een bedrag van 643,20 gulden als 'vergoeding' uit aan de familie Härtz. Dit bedrag was gelijk aan 10 procent van de nettowinst die de firma Gebroeders Derksen met de verkoop van de goederen had gemaakt.⁶⁶

Ten aanzien van het bedrijfsvermogen van de familie Philips nam een *Sachbearbeiter* van het *Omnia*-kantoor in Apeldoorn, G. Wedekind, contact op met politiechef Kraaijenbrink. Medewerkers van de *Omnia* hadden op 27 en 28 mei een volledige inventarisatie gemaakt van de winkelinventaris die aanwezig was in de slagerij van de familie Philips aan de Hoogstraat. Een inventarislijst van drie pagina's werd bijgevoegd met daarin een tot aan de kleinste objecten beschreven overzicht van de in de winkel

⁶⁴ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*, 117-118.

⁶⁵ Ibidem, 119-120.

⁶⁶ NA, Archief NBI, beheersdossiers H (toegang 2.09.16.06) inv. nr. 83759, verslag bewindvoerder A. Greidanus 2^e kwartaal 1947, d.d. 8 augustus 1947; uitbetaling verantwoord in het verslag over het 3^e kwartaal 1947, d.d. 15 oktober 1947.

aangetroffen buit, van vleesmolens, weegschalen en slagersmessen tot de kleinste flesjes, schaaltjes en weckflessen. Deze goederen werden tot de 'Liquidationsmasse' gerekend. De *Sachbearbeiter* meldde dat de spullen uit de winkel een week later zouden worden getaxeerd, om deze daarna zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Deze verkoop zou echter pas na zo'n vier weken kunnen plaatsvinden, aangezien de spullen eerst aan de *Zentralauftragstelle* in Den Haag aangeboden dienden te worden.

De auto van Philip Philips, hij was één van de eerste autobezitters in Harderwijk, werd vlak voor het onderduiken van de familie Philips verstoep in de voormalige Joodse school aan de Hoogstraat.⁶⁷ Op 26 juni 1943 wendde de *Sachbearbeiter* van de *Omnia* zich opnieuw tot inspecteur Kraaijenbrink. De gemeentepolitie had tijdens het laatste bezoek van de medewerkers van de *Omnia* op 16 juni de opdracht gekregen om onderzoek in te stellen naar de vindplaats van de auto van Philips. Op de vraag of de auto uiteindelijk door de autoriteiten is gevonden en ook tot de geroofde bedrijfsinventaris is gerekend vinden we het antwoord niet.

De bedrijfsgoederen van Ezechiël de Lange werden door De Lange waarschijnlijk kort voor diens vertrek naar Vught in april 1943 verkocht. Op grond van de vermogensopstelling van notaris Greidanus uit september 1945, die namens het Nederlands Beheerinstituut (NBI) als bewindvoerder was aangesteld over het vermogen van De Lange (zie hierna, hoofdstuk 5), kan worden vastgesteld dat De Lange diens oud ijzer, lompen en oud papier heeft verkocht aan de firma Bolt & zn. in Deventer voor een bedrag van 367 gulden.⁶⁸

⁶⁷ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 109.

⁶⁸ NA, Archief NBI, beheersdossiers L (toegang 2.09.16.09) inv. nr. 111349, vermogensopstelling Ezechiël de Lange, d.d. 25-09-1945.

4.3. Confiscatie en verkoop van joods grondbezit en vastgoed

Op 11 augustus 1941 werden alle Joden in Nederland middels verordening 54/1941 gesommeerd hun grondbezit, de daarop aanwezige bebouwing, de daarop gevestigde hypotheke en alle daaruit voortvloeiende inkomsten zoals huur, pacht, renten en alle andere daaruit voortvloeiende rechten vóór 15 september 1941 te laten registreren. Deze registratie diende te gebeuren bij een speciaal daartoe in opdracht van Rijkscommissaris Seyss-Inquart in het leven geroepen instantie, de *Niederländische Grundstückverwaltung* (NGV). De NGV kende aanvankelijk vijf administratieve districten (*Hauptverwaltungsbezirke*): Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven en Groningen. Het stond onder algemene leiding van Walther Münster, die optrad als gevolmachtigde van Seyss-Inquart. In totaal beheerde de NGV gedurende de Tweede Wereldoorlog bijna 20.000 aangemelde percelen en 5600 hypotheke, met een geschatte totale waarde van respectievelijk 150 en 22 miljoen gulden.⁶⁹

Vanwege het begin van de deportaties in de zomer van 1942 en het feit dat sommige joden besloten onder te duiken kwamen steeds meer woningen leeg te staan. Aangezien deze woningen waren geregistreerd bij de NGV nam deze organisatie het 'beheer' op zich. Feitelijk werd hiermee het joodse vastgoed door de NGV geconfisqueerd. Het geconfisqueerde vastgoed werd vervolgens in 'beheer' gegeven aan *Verwalter* (beheerders), die op grond van de door de bezetter uitgevaardigde verordeningen enkel te handelen hadden naar de aanwijzingen die de Duitse bezetter uitvaardigde. Zij beheerden de huizen, inden de huren, verzorgden verzekeringen en hypotheke, betaalden de lasten die op een perceel rustten en droegen zorg voor de uiteindelijke verkoop van het vastgoed. De oorspronkelijke joodse eigenaren hadden hierover uiteraard niets te zeggen en konden bovendien niet beschikken over de koopsommen. De huur- en verkoopopbrengsten betreffende particuliere onroerende goederen vloeiden via de NGV, net als de door de NAGU en *Omnia* gerealiseerde opbrengsten uit de verkoop of liquidatie van Joodse bedrijven, naar de verzamelrekening van de *Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt* (VVRA) bij de Lippmann & Rosenthalbank in Amsterdam. Net als bij het bedrijfsvermogen zou de verkoopsom in honderd kwartaaltermijnen aan de oorspronkelijke onteigende Joodse bezitter worden uitbetaald, maar dit was, gezien de plannen van de nazi's, een dode letter.⁷⁰

Het uiteindelijke doel was evident: zich ten koste van de oorspronkelijke eigenaren verrijken aan de verkoop van Joods vastgoed. Het 'beheer' en als uitloeijsel daarvan de verkoop van het joodse vastgoed werd doorgaans uitgevoerd door apart hiervoor in het leven geroepen ondernemingen, waarvan de door de Haagse makelaar en fanatieke NSB-er Dirk Hidde de Vries opgerichte Algemeen Nederlandsch

⁶⁹ Aalders, *Roof*, 144-145; vgl. De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden V*, 434.

⁷⁰ Aalders, *Roof*, 145.

Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) en het administratiekantoor Nobiscum de grootste en belangrijkste waren.⁷¹ In Arnhem werd aanvankelijk de notaris P.J. Claase als *Verwalter* door de NGV gemachtigd tot het beheer van geconfisqueerd Joods vastgoed in de regio Gelderland en Overijssel. Maar omdat hij, net als de lokale beheerders in Eindhoven en Groningen, te maken kreeg met weerstand van de lokale bevolking sloot hij zijn kantoor aan bij de ANBO, om vervolgens onder deze naam de beheerpraktijken voort te zetten.⁷²

Op basis van kadastrale gegevens en het op 20 mei 1943 door de directeur van de dienst Gemeentewerken (de heer D. Coumou) opgestelde overzicht van percelen die aan joodse inwoners van Harderwijk hadden toebehoord kan worden vastgesteld dat Philip Philips, Hartog Härtz, Ezechiël de Lange en de weduwe van Maurits de Jong, Greet de Jong-Mozes, meerdere percelen in Harderwijk bezaten (zie tabel ...). De overige Joodse gezinnen hadden in huurwoningen gewoond die toebehoorden aan niet-Joodse bezitters. Deze huizen konden dus ook niet door de NGV en de ANBO te gelde worden gemaakt.

Na 10 april 1943 waren alle percelen en huizen in Harderwijk verlaten en vervielen de percelen onder het beheer van het ANBO-kantoor in Arnhem. Vanaf dat moment kon door de ANBO begonnen worden met de zoektocht naar potentiële kopers. Alhoewel sommige historici op grond van de *Verkaufsbücher*, waarin de Duitse bezetter minutieus de duizenden verkooptransacties registreerde van Joods vastgoed dat bij de NGV was aangemeld, hebben gesteld dat het Joods vastgoed grif werd verkocht, wordt dit beeld door andere historici genuanceerd. Uit interne verslagen van de NGV blijkt dat de daadwerkelijke verkoop achterbleef bij de aanvankelijk gestelde verwachtingen. Zeker vanaf begin 1943 begon de verkoop van Joods vastgoed te stagneren, voornamelijk vanwege de kerende oorlogskansen na de door de Duitsers verloren slag van Stalingrad in de winter van 1942. Veel van de meer vermogende potentiële kopers zullen huiverig zijn geworden voor het betrokken raken bij de uiterst dubieuze vastgoedtransacties met het oog op de financiële risico's en vermogensverlies bij naoorlogs rechtsherstel. Bovendien waren ook de Nederlandse hypotheekbanken over het algemeen weinig bereid om hypotheek te verstrekken voor de aankoop van geconfisqueerd Joods vastgoed.⁷³

⁷¹ Aalders, *Roof*, 144-145; zie voor een uitgebreide achtergrond van beide NSB-vastgoedfirma's ook Te Slaa, *De houding*, 13-18.

⁷² Te Slaa, *De houding*, 14.

⁷³ Aalders, *Roof*, 146-147; Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*, 150; Te Slaa, *De houding*, 22.

Eigendom Philip Philips (wed. Selma Philips-Kussel)		
Type bezit	Kadastrale sectie en nr.	Adres
Huis en erf	E nr. 337	Hoogstraat 33
Huis en erf	E nr. 329	Hoogstraat 30
Huis en schuur	E nr. 2960	Muntsteeg 14
Erf	E nr. 2961	Muntsteeg 14
Huis en erf	E nr. 444	Muntsteeg 14
Huis en erf	E nr. 1679	Muntsteeg 14
Huis en erf	E nr. 1680	Muntsteeg 14

Eigendom Hartog Härtz		
Type bezit	Kadastrale sectie en nr.	Adres
Huis en erf	E nr. 1892	Grote Havenstraat 3
Huis en erf	E nr. 1893	Grote Havenstraat 1
Huis en erf	E nr. 1894	Luttekepoortstraat 23
Huis en erf	E nr. 2282	Vuldersstraat 26

Eigendom Ezechiël de Lange		
Type bezit	Kadastrale sectie en nr.	Adres
Huis en erf	A nr. 2050	Hierden (Hoogeweg 25)
Schuren en tuin	A nr. 550d	Hierden (Hoogeweg 29)

Eigendom Maurits de Jong (wed. Margaretha de Jong-Mozes)		
Type bezit	Kadastrale sectie en nr.	Adres
Huis en tuin	E nr. 2423	Kleine Marktstraat 2
Huis en erf	E nr. 367	Kleine Marktstraat 2

Tabel 1: onroerende goederen van Harderwijker Joden.

In de *Verkaufsbücher* vinden we drie transacties van Joods vastgoed in Harderwijk terug. Het betreft de verkoop van het vastgoedbezit van Ezechiël de Lange aan de Hoogeweg, het aan Hartog Härtz toebehorende perceel en huis aan de Vuldersstraat 26 en een perceel van T. Philips, de broer van Philip Philips, aan de Grote Poortstraat 34, die we overigens niet terugvinden in het door de dienst Gemeentewerken van Harderwijk opgestelde overzicht omdat het niet om een inwoner van Harderwijk ging. Bij deze drie transacties werd het ANBO-kantoor in Arnhem als beheerder van de verkochte bezittingen betrokken, terwijl de Almelose notaris Trijssenaar in alle drie gevallen optrad als de handelende notaris die de verkoopakten opstelde en de transacties liet passeren. Bereidwillige notarissen speelden een onmisbare laatste schakel in de vastgoedroof van de bezetter. Trijssenaar was – getuige de *Verkaufsbücher* – gedurende de oorlog betrokken bij het laten passeren van 49 koopakten van geroofd Joods vastgoed.

Voor alle overige joodse eigendommen vinden we in de *Verkaufsbücher* geen verkooptransacties terug, waaruit voorzichtigheidshalve mag worden afgeleid dat deze woningen tijdens de oorlog niet zijn verkocht. Uit een overzicht van verhuurde woningen van directeur Coumou van de dienst Gemeentewerken, opgesteld op 4 mei op verzoek van burgemeester Vos, blijkt dat de panden van Hartog Härtz aan de Grote Havenstraat waren verhuurd aan de families Jacobs en Schuit, het pand Luttekepoortstraat onbewoond was, en dat het pand aan de Vuldersstraat werd verhuurd aan de familie Snel. De huur moest worden overgemaakt aan de ANBO te Arnhem, waaruit mag worden afgeleid dat deze panden tot het einde van de Tweede Wereldoorlog door de ANBO zijn beheerd en verhuurd.⁷⁴ Het feit dat de panden al verhuurd waren kan potentiële kopers hebben afgeschrikt, omdat zij zelf niet vrijelijk konden beschikken over de verhuurde panden, aangezien de huurders bescherming genoten onder het Huurbeschermingsbesluit. In ieder geval kan vastgesteld worden dat de gemeente Harderwijk zich gedurende de Tweede Wereldoorlog niet schuldig heeft gemaakt aan de aankoop van onroerend goed van joodse inwoners.

4.4. Case-study: de verkoop van perceel Hoogeweg 29 – Ezechiël de Lange

Transactienummer 6768 in de *Verkaufsbücher* betreft de verkoop van Hogeweg 25-29, het eigendom van Ezechiël de Lange. Het ging om een vrijstaand huis met tuin en een loods, die De Lange gebruikte als opslag voor de door hem ingezamelde lompen en oud papier.⁷⁵ Als koper van het perceel en de daarop

⁷⁴ SNWV, Archief gemeentebestuur 1813-1943, inv. nr. 521, brief directeur Gemeentewerken aan burgemeester Vos, 04-05-1943; zie ook SNWV, archief van de Dienst Gemeentewerken 1899-1943, uitgaande correspondentie, brief d.d. 04-05-1.

⁷⁵ Zie verder Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 119.

staande panden staat H. K.⁷⁶ geregistreerd, wonende aan de Sint Annastraat 4 in Harderwijk. Hij was vishandelaar en runde een viszaak annex visrokerij op datzelfde adres. K. kocht het pand voor een bedrag van 4750 gulden. Uit de latere dossiers van het NBI blijkt dat de nog op het huis rustende hypotheek werden afgelost en dat de nieuwe eigenaar een nieuwe hypotheek van maar liefst 7000 gulden op het pand moest opnemen om de koop af te kunnen ronden. Op 27 april 1944 werd het aankoopbedrag overgeschreven op de rekening van de VVRA.

K. had zich al vrij vlot als gegadigde voor de woning en de schuur van Ezechiël de Lange aan de Hoogeweg gemeld bij de gemeente Harderwijk. K. gaf al op maandag 5 april, nog voordat Ezechiël de Lange samen met zijn vrouw naar kamp Vught vertrokken, bij de gemeente aan geïnteresseerd te zijn in de woning en schuur van De Lange. De visrokerij van K. was in het voorgaande jaar door een keurmeester afgekeurd, omdat deze niet aan de daarvoor gestelde eisen voldeed. K. gaf aan ruimtegebrek te hebben in zijn woning in de Sint Annastraat: hij had te weinig ruimte om zijn bedrijf bij huis uit te oefenen. Hij had nu een visrokerij in de Broeksteeg, achter het perceel van De Lange. In een rapportage over diens verzoek, door een agent van de gemeente politie Harderwijk opgesteld, lezen we:

*“Aangezien ik in mijn woning geen voldoende ruimte heb voor mijn bedrijf, heb ik de schuur van Z. de Lange gevraagd. Ik heb een gezin van 8 personen, waarvoor ook mijn woning voor mijn gezin te klein wordt. Ik zou daarom wanneer De Lange binnenkort uit zijn woning gaat, ook de woning van de Lange gaarne betrekken”.*⁷⁷

K. liet er duidelijk geen gras over groeien: de mededeling dat alle joden de provincie Gelderland dienden te verlaten verscheen in de editie van zaterdag 3 april 1942 van de Veluwsche Courant, twee dagen later lag zijn verzoek al bij de burgemeester op het bureau.⁷⁸ Hij had waarschijnlijk al langer zijn vizier gericht op de panden van De Lange en had er, getuige het bovenstaande citaat, geen moeite mee dat hij willens en wetens probeerde te profiteren van het gedwongen vertrek van zijn buurman. Dat K. lid was van de NSB valt onder andere af te leiden uit diens advertentie en nieuwjaarswensen in het oudejaarsnummer 1942 van het Nationale dagblad voor het Nederlandsche Volk, een krant die tussen 1936 en 1945 door de NSB werd uitgegeven. Ook uit de latere dossiers van de Raad voor rechtsherstel en de Raad voor bijzondere rechtspleging blijkt diens lidmaatschap van de NSB.

Nog dezelfde dag had de *Beauftragte des Reichskommissars in der Provinz Gelderland*, dr. E. Schneider, zich telefonisch in contact gezet met burgemeester Vos, met het verzoek de schuur van De Lange aan K.

⁷⁶ Op verzoek van de gemeente Harderwijk zijn, in lijn met de door de gemeenteraad aangenomen motie die oproep om het onderzoek uit te voeren zonder nabestaanden onnodig te beschadigen, de namen van de kopers geanonimiseerd.

⁷⁷ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, rapport d.d. 05-04-1943.

⁷⁸ SNWV, [Veluwsche Courant, nieuwsblad voor de Noord-Veluwe, d.d. 03-04-1943](#).

ter beschikking te stellen. In een uitgebreide schriftelijke reactie schreef burgemeester Vos de volgende dag dat in zijn optiek ‘...K.’s bitte [...] als eine billige betrachtet werden muss’: de rokerij was weliswaar afgekeurd, maar diens schuur was volgens de burgemeester groot genoeg om er een rokerij in te richten die wél aan de eisen voldeed. Bovendien had K. ook niet eerder aangegeven dat hij de wens had met zijn gezin een grotere woning te willen betrekken: zo had hij zich niet als woningzoekende ingeschreven in het sinds april 1942 daarvoor aangelegde woningregister. De burgemeester stelde voor om de schuur van De Lange ter beschikking te stellen aan K., maar verzocht Schneider om hem toestemming te geven om de woning van De Lange en enkele andere door Joodse gezinnen verlaten woningen ter beschikking te stellen aan families die door oorlogshandelingen hun huis waren kwijtgeraakt.⁷⁹ Die toestemming ontving de burgemeester op 4 mei 1943, waarop hij besloot het woonhuis van De Lange toe te wijzen en te verhuren aan het gezin Van der Wal, dat vanwege een bombardement hun huis waren kwijtgeraakt.

Begin juni ontspoorde de situatie toen een Nederlandse SS-er uit Amsterdam, naar Harderwijk werd gestuurd voor een huiszoeking. Deze SS-er was een bekende van K., en zorgde een aantal dagen voor veel ophef in Harderwijk door diens onbeschofte en agressieve gedrag.⁸⁰ Op dinsdag 8 juni meldde hij zich met een andere Nederlandse SS-er bij de woning van burgemeester Vos, waar hij de burgemeester vroeg wie hem het recht had gegeven om een ‘Jodenwoning’ aan de Hoogeweg aan iemand anders dan K. te verhuren. Toen Vos weigerde hiervoor een verklaring af te leggen dreigde de SS-er dat hij de *Sicherheitspolizei* op hem en enkele andere inwoners van Harderwijk zou afsturen.

Op 11 juni schreef burgemeester Vos een brief op hoge poten aan *Hauptsturmführer* Tomsen, de *Aussenstelleleiter* van de *Sicherheitspolizei* in Arnhem, waarin hij de Aussenstellenleiter opriep om aan deze ‘Unverschämtheiten’ een einde te maken. Eén van de incidenten deed zich voor aan de Hoogeweg, waar K. en diens SS-kameraad één van de gezinsleden Van der Wal tegen het lijf liepen. Vos beschreef de situatie levendig:

“Am nächstsen Tage [9 juni] lief der Kamerad des Silleman mit K. aus der Annastraat (bei wem die beiden verbleiben) auf dem Hoogeweg hier und begegneten dort V. van der Wal, wohnhaft Vulderstraat 32 hier. K. sprach Van der Wal – der das Judenhaus bekommen soll – an und fing über jenes Haus zu zanken an. Der SS-Mann griff dabei die Partei des K. auf, zog sein Seitengewehr und schlug Van der Wal damit ins Gesicht und stach ihn in den Arm. Van der Wal, der die Schläge abwehrte, wurde dadurch leicht verwundet.”⁸¹

⁷⁹ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief van burgemeester Vos aan de *Beauftragte des Reichskommissars in der Provinz Gelderland*, dr. Schneider, d.d. 06-04-1943.

⁸⁰ Zie verder ook Kraaijenbrink, *Politierapport 1940-1945*, 222-227.

⁸¹ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521, geheime kabinetsstukken, brief van burgemeester Vos aan *Aussenstelleleiter* van de *Sicherheitsdienst* te Arnhem A. Thomsen, d.d. 11-06-1943.

Uiteindelijk liep de terreur van beide SS-ers zodanig uit de hand dat ze op 11 juni door twee officieren van de *Ortskommandatur* op last van de *Sicherheitspolizei* in Arnhem werden gearresteerd. Na aanvankelijk de volgende dag op vrije voeten te zijn gesteld keerden ze terug naar Harderwijk, waar ze op 16 juni op de Markt opnieuw stampij maakten. Daarop werden beide SS-ers op 17 juni opnieuw in Harderwijk door de *Sicherheitspolizei* gearresteerd. Als straf werden beide mannen naar het Oostfront gestuurd: ze werden ter beschikking gesteld aan de *SS-Leibstandarte Germania*, een SS-opleidingsbataljon dat sinds 1941 in Arnhem was gevestigd en regelmatig gestrafte SS-soldaten naar het front stuurde.⁸²

K. liet het er niet bij zitten en zocht het – waarschijnlijk via zijn connecties binnen de NSB – hogerop. Op 19 juni nam een ambtenaar van de ANBO te Arnhem telefonisch contact op met burgemeester Vos met de mededeling dat de woning van De Lange ten behoeve van het gezin K. ontruimd diende te worden. Deze datum valt samen met de eerste definitieve koopdatum die voor het perceel Hoogeweg 29 in de *Vekaufsbücher* is geregistreerd. Burgemeester Vos had de ambtenaar van de ANBO geantwoord dat de woning aan de Hoogeweg door hem op grond van de schriftelijke toestemming van *Beauftragte* Schneider was toegewezen en verhuurd aan het gezin Van der Wal en dat het er niet naar uitzag dat er binnenkort een ander huis beschikbaar zou komen. Toen de ANBO-medewerker hierop aangaf dat dit er niet toe kon leiden dat van ontruiming van de woning ten gunste van K. kon worden afgezien antwoordde burgemeester Vos dat hij niet bereid was om voor ontruiming eventuele politiehulp te verlenen.⁸³

De kwestie sleepte zich enkele maanden voort, maanden waarin het K. niet lukte om het pand met zijn eigen gezin te betrekken. Op 16 december 1943 meldde de directeur van de dienst Gemeentewerken, de heer Coumou, de burgemeester dat hij op diens verzoek bij de familie Van der Wal was geweest om de ontruiming van het perceel Hoogeweg 29 ten behoeve van K. te bespreken. Van der Wal was bereid om de woning te verlaten, mits hem een andere passende woning zou worden toegewezen door de gemeente en hij de kosten vergoed zou krijgen voor het bewoonbaar maken van het huis van De Lange. De gemeente Harderwijk had Bruggestraat 16 op het oog voor de familie Van der Wal, maar nadat mevrouw Van der Wal deze woning had bezichtigd had ze aangegeven dat deze woning voor een gezin van zes personen ongeschikt was. Omdat aan de Hoogeweg 29 nog een gezin was ondergebracht kwam de directeur van Gemeentewerken tot de conclusie dat het niet mogelijk was om het perceel Hoogeweg 29 ten gunste van K. te ontruimen.⁸⁴

⁸² <https://vriendenairbornemuseum.nl/het-heldenfriedhof-in-velp-gesneuvelden-van-het-bataljon-krafft/>.

⁸³ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521, brief d.d. 19-06-1943.

⁸⁴ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521, brief van dhr. Coumou, directeur van gemeentewerken, aan burgemeester Vos, d.d. 16-12-1943.

Op grond van de bevindingen van directeur Coumou nam burgemeester Vos enkele dagen later contact op met *Aussenstelleleiter* Thomsen in Arnhem, waarin hij hem meedeelde dat de woning aan de Hoogeweg niet ontruimd kon worden. Burgemeester Vos schreef Thomsen:

*“...het gezin van C. van der Wal [bewoont] het perceel aan de Hoogeweg 29 krachtens wettigen titel; korte tijd immers na het vertrek der in deze gemeente nog woonachtige Joden op 10 April j.l., heb ik de door hen bewoonde woningen, op grond van daartoe door mij verkregen toestemming van den Beauftragte van den Rijkscommissaris te Arnhem, verhuurd aan daarvoor in aanmerking komende personen. [...] Ik kan hieraan toevoegen, dat de zeer slechte woningtoestand in deze gemeente, de aanwezigheid van ruim 400 evacués en een militair garnizoen ter sterkte van 4000 man, ten behoeve waarvan in den allerlaatsten tijd vele gebouwen en woningen zijn gevorderd, het zeer onwaarschijnlijk doet zijn, dat binnenkort een passende woning voor het gezin Van der Wal beschikbaar zal zijn.”*⁸⁵

Vos wees Thomsen er verder op dat Van der Wal als huurder beschermd werd tegen uitzetting door de bepalingen van het Huurbeschermingsbesluit 1941. Wanneer K. ontruiming van het pand noodzakelijk mocht achten, dan diende hij hiertoe een vordering aanhangig te maken bij het kantongerecht in Harderwijk. Na deze briefwisseling verstomt het rumoer rondom de verwerving van het pand aan de Hoogeweg door K.. Of hij pogingen heeft ondernomen om via een juridische procedure het pand voor eigen gebruik beschikbaar te krijgen is niet bekend. Uit de naoorlogse beheerdossiers van het NBI blijkt dat de familie Van der Wal tot enkele jaren na de oorlog aan de Hoogeweg is blijven wonen: uit de financiële verantwoording van bewindvoerder Greidanus blijkt dat Van der Wal voor april-juli 1945 en de maanden daarna nog steeds huishuur afdroeg voor het perceel.⁸⁶

Na de bevrijding werd K. – die in Harderwijk bekend stond als NSB-er – gearresteerd. Als beheerder over het vermogen van K. werd oud-burgemeester Vos aangesteld, die zich na zijn eervolle ontslag als burgemeester als advocaat in Harderwijk had gevestigd. K. werd door de rechtbank in Zutphen in 1947 failliet verklaard.

De andere twee verkochte panden, de woning van Hartog Härtz aan de Vuldersstraat 26 en de woning van T. Philips aan de Grote Poortstraat 34 kwamen voor een bedrag van respectievelijk 1100 en 500 gulden via de ANBO en dezelfde notaris Trijssenaar in handen van E.K.. Over de afwikkeling van deze transacties treffen we in de gemeentelijke archieven echter geen correspondentie aan. Wel is opvallend

⁸⁵ Ibidem, brief burgemeester Vos aan *Aussenstelleleiter der Sicherheitspolizei* in Arnhem, *Hauptsturmführer* Arthur Thomsen, d.d. 23-12-1943.

⁸⁶ NA, Archief Nederlands Beheerinstituut (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, financiële verantwoording vermogen E. de Lange door notaris Greidanus, d.d. 01-03-1947.

dat deze koop pas in augustus 1944, twee maanden na de invasie van de Geallieerden in Frankrijk, werd afgerond. Klaarblijkelijk had de koper geen bedenkingen bij de eventuele gevolgen van dreigend rechtsherstel na een eventuele bevrijding van Nederland.

4.5. Confiscatie van de joodse inboedels

Naast hun onroerend goed en hun bedrijven en vermogen werden de gedeporteerde, gevluchte of ondergedoken Joden ook beroofd van hun inboedel (meubels, huisraad en kleding). Alle spullen die in hun huizen werden aangetroffen werden door de nazi's geroofd en te gelde gemaakt. In nazi-Duitsland werden de onteigende roerende goederen van Joden tijdens openbare veilingen, waar veel mensen op afkwamen om voor een zacht prijsje spullen te kopen, te gelde gemaakt. Ten aanzien van de inboedels uit verlaten woningen in de door Duitsland bezette gebieden had Hitler in december 1941 al bepaald dat deze ter beschikking moesten komen van door oorlogsgeweld gedupeerde inwoners van de door geallieerde bombardementen steeds zwaarder getroffen Duitse steden. De roof van inboedels uit leegstaande huizen van joodse bezitters in de bezette gebieden kwam met de start van de zogenaamde 'M-Aktion' (Möbel-Aktion) vanaf het voorjaar van 1942 op gang, toen ook de eerste systematische deportaties uit de bezette West-Europese landen begonnen. Onder leiding van de 'Dienststelle Westen' van de *Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg* werden tussen 1942 en 1944 meer dan 70.000 verlaten woningen in Nederland, België en Frankrijk leeggehaald.

Vanaf het najaar van 1942, toen de geallieerden hun bombardementen op Duitse steden begonnen op te voeren, raakten steeds meer Duitse woonhuizen beschadigd en nam de vraag naar vervangende woninginrichting hand over hand toe. Met de startende deportaties van Joden vanuit de bezette gebieden in West-Europa konden de nazi's nu ook de huizen in deze gebieden massaal plunderen. In Amsterdam werd een aparte afdeling van de *Zentralstelle für jüdische Auswanderung*, de *Hausraterfassungsstelle*, belast met het leeghalen van de door joodse gezinnen verlaten woningen.⁸⁷ Zo werden tussen 1942 en 1944 middels honderden binnenschepen en treinwagons geroofde Joodse inboedels naar Duitsland getransporteerd. Via distributiecentra werd de buit verdeeld onder de zwaar getroffen burgerbevolking in de Duitse steden. De 'Hollandmöbel' werden voornamelijk onder de inwoners van gebombardeerde steden in Noord- en West-Duitsland verdeeld en verkocht.

Ten aanzien van het meubilair van de Joodse gezinnen uit Harderwijk was het niet de *Hausraterfassungsstelle*, maar een partijorganisatie van de NSDAP, de in 1932 opgerichte

⁸⁷ Aalders, *Roof*, 229-232; De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden VI*, 321-324.

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV), die de meubels kreeg toegewezen voor hulpacties onder de Duitse bevolking. De NSV hield zich in brede zin bezig met volksgezondheid en welzijn en in toenemende mate overheidstaken op deze beleidsterreinen op zich nam, waaronder vooral de kind- en jeugdzorg. Voor het programma 'Mutter und Kind' verzorgde het bijvoorbeeld ook hulp bij woninginrichting aan alleenstaande moeders en oorlogsweduwen en het had talrijke kindercentra. Vandaar dat ook een deel van de uit de bezette gebieden geroofde meubels en huisraad werd toegewezen aan de NSV. Tijdens de bezetting was de NSV ook in Nederland actief.⁸⁸ Dat ook de roof van de Joodse inboedels minutieus was gepland en als onderdeel integraal samenhang met de deportatie van de Joden en de systematische roofpraktijken van Joods bezit van de Duitsers, komt duidelijk naar voren uit de brief die F.H. Pellmann, leider van het steunpunt Barneveld van de NSDAP en namens de NSV *Amtsverwalter* was in het district van die organisatie in Barneveld, op 24 december 1942, aan burgemeester Vos stuurde:

"Da ich mit der Registrierung und Sicherstellung der Judeeigentümer beauftragt bin, ersuche ich sie, mir in jedem Falle des Abgangs eines Juden umgehend Nachricht zu geben, damit ich ohne Verzögerung die nötigen Schritte einleiten kann. Die Häuser stehen zur Verfügung des Reichskommissariats. Es wird zu gegebener Zeit darüber verfügt werden".⁸⁹

Enkele dagen na het vertrek van de laatste joodse inwoners en het ingaan van het verblijfsverbod voor joden in de provincie Gelderland, op 20 april 1943, ontvingen de burgemeesters van alle Gelderse gemeenten een aanschrijving van de commissaris van de provincie Gelderland, dhr. Heemstra, dat zij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie dagen een overzicht van 'door joden ontruimde woningen' aan de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris dienden toe te zenden. Hierbij dienden ook inventarissen van het in die woningen aanwezige meubilair te worden opgesteld. Burgemeester Vos deelde Commissaris Heemstra 'aangaande ontruimde jodenwoningen' mee, dat de op te stellen inventaris van meubelen zo spoedig mogelijk zouden worden toegezonden. In overleg met de korpsleiding zouden deze inventarissen door medewerkers van de gemeentepolitie Harderwijk worden opgesteld.⁹⁰

Op 22 mei 1943, ruim een maand na de uitvaardiging van het verblijfsverbod voor Joden in Gelderland en het vertrek van de laatste formeel in Harderwijk aangemelde joodse inwoners naar kamp Vught of Westerbork, nam Pellmann contact op met burgemeester Vos. Pellmann verzocht de burgemeester om hem per ommegaande mede te delen welke 'Judeeigentümer' zich nog in zijn gemeente bevonden en meldde dat hij het nog aanwezige meubilair wilde laten afvoeren. De NSV was een partijorganisatie van de NSDAP, die zich in brede zin bezighield met volksgezondheid en welzijn en in toenemende mate

⁸⁸ *Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt* (Bonn 1988) 10-18.

⁸⁹ SNWV, archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 4775, brief d.d. 24-12-1942.

⁹⁰ SNWV, archief gemeentebestuur Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 521.

overheidstaken op deze beleidsterreinen op zich nam, waaronder vooral de kind- en jeugdzorg. Tijdens de bezetting was de NSV ook in Nederland actief.⁹¹

In opdracht van burgemeester Vos antwoordde opperluitenant van de politie Kraaienbrink op 26 mei dat in negen voormalige 'Jodenwoningen' meubilair aanwezig was, en dat de sleutels van deze woningen zoals bepaald in de op 6 en 17 april daartoe uitgevaardigde instructies op het politiebureau werden bewaard (zie tabel 2). Kraaienbrink meldde Pellmann verder dat in december 1942 een deel van het meubilair uit de woning van Abraham Härtz aan de Schoenmakersstraat al door een *Treuhänder* van het *Amt Rosenberg* in Amsterdam uit de woning was gehaald.⁹²

Gezinshoofd	Adres
Philip Philips	Hoogstraat 33
E. de Lange	Hoogeweg 29
H. Zwart	Beeklaan 24
Abraham Härtz	Weisteeg 11
Abraham Härtz	Schoenmakerstraat 8
Benjamin Härtz	Markt 2
Hartog Härtz	Luttekepoortstraat 23
M. de Jong	Kleine Marktstraat 2
D. Braunberger	Kleine Marktstraat 2

Tabel 2: opgave van 'joden-woningen' waarin meubilair aanwezig is, d.d. 26-05-1943.

Op 5 september meldde Pellmann burgemeester Vos dat hij op 10 september naar Harderwijk zou komen om de meubels uit de leegstaande woningen te komen ophalen, met het verzoek om een ambtenaar met de sleutels van de woningen klaar te laten staan. Een dag voordat de meubels zouden worden opgehaald uit Harderwijk werd Pellmann meegedeeld dat alle meubelen in de leegstaande synagoge waren opgeslagen.⁹³ De dienst Gemeentewerken had, blijkens een declaratie voor de onkosten die de gemeente had gemaakt 'voor het op transport stellen van Joden' die de gemeente Harderwijk op 4 november 1943 bij Binnenlandse Zaken indiende, voor de ontruiming van de verlaten woningen personeel en paard en wagens beschikbaar gesteld. Medewerkers van de gemeentelijke dienst werden

⁹¹ *Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt* (Bonn 1988), 10-18; zie ook <https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/holocaust/die-versteigerer-juedisches-eigentum-juden-im-dritten-reich-100.html>; laatst geraadpleegd 17-01-2023 18:22 uur.

⁹² SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief d.d. 26-05-1943 (Jo. 1569/43-1525).

⁹³ SNWV, Archief gemeentepolitie Harderwijk, aanvulling, brief d.d. 09-09-1943 (Jo. 2826/25/43).

dus ingeschakeld om het in de woningen opgeslagen meubilair naar de niet meer in gebruik zijnde synagoge te transporteren. Op 14 oktober werden de inboedels door de dienst Gemeentewerken naar het klooster getransporteerd. Voor de bewaking van de goederen werd er vanaf die dag een bewaker aangesteld die gedurende acht uur per dag de goederen die in het klooster waren opgeslagen moest bewaken tegen diefstal. Uit het feit dat deze bewaker achttien dagen lang is betaald voor zijn werkzaamheden mogen we ervan uitgaan dat de NSV begin november de opgeslagen meubels heeft opgehaald. Daarna ontbreekt ieder spoor.

Daarmee was ook het grootste deel van de joodse inboedels uit Harderwijk weggeroofd. Een aantal gezinnen had, vlak voordat ze onderdoken, nog ervoor gezorgd dat een deel van hun inboedel en waardevolle objecten bij burens of kennissen in bewaring werd gegeven. Zo had de familie Philips voordat ze onderdoken bij een aantal families in de Hoogstraat huisraad en kleding in bewaring gegeven, terwijl notaris Greidanus zich ontfermde over de waardepapieren.⁹⁴ Van de spullen die Benjamin Härtz in bewaring gaf was na de oorlog de helft verdwenen. Ook de volledige winkelvoorraad en de achtergebleven inboedel was verdwenen. Abraham Härtz bracht enkele meubelstukken en een kachel onder bij de familie Kok, die ze na de oorlog terugkregen, maar de rest van de meubels was geroofd.⁹⁵

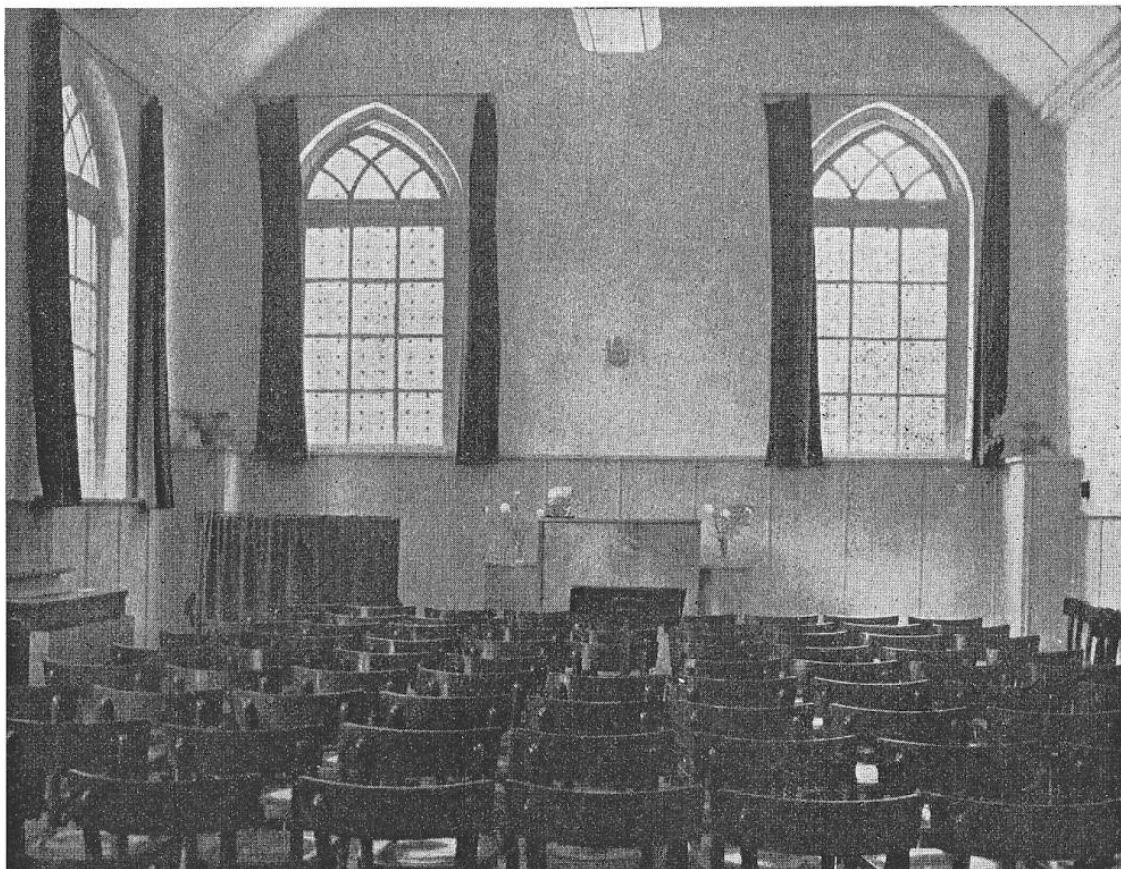
Ezechiël de Lange gaf zijn viool in bewaring bij de familie Driesenaar. Na de oorlog heeft zijn zoon Abraham zijn vaders viool daar op kunnen halen. De kleindochter van Ezechiël schonk de viool aan het Stedsmuseum Harderwijk, waar het nu in de permanente tentoonstelling te zien is.

Een cynische slotnoot van deze paragraaf is wel het kille feit dat de gemeente Harderwijk na de Tweede Wereldoorlog de kosten voor het transport van Joodse inwoners van Harderwijk naar Westerbork en voor het ontruimen van de leeggekomen woningen nog tot 1948 in de 'staat van oninbare en nog te verhalen posten' bij het grootboek inkomsten als vordering op het Rijk opvoerde. Alhoewel strikt juridisch en financieel-technisch juist kan het toch een wrange nasmaak opleveren dat dit onderdeel van de grootschalige en systematische beroving van de Joden tot enkele jaren nadien voor de gemeente Harderwijk niet veel meer is geweest dan het verhalen van de gemaakte kosten. Een bedrag van fl. 761,28 als tastbaar bewijs voor de (gedwongen) rol die de gemeente moest spelen in de ontrechting en beroving van haar Joodse inwoners.⁹⁶

⁹⁴ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 76 en 109.

⁹⁵ Ibidem, 93.

⁹⁶ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nrs. 278-282.



Afbeelding 3: Het naoorlogse interieur van de Harderwijker synagoge, waarin het geconfisqueerde meubilair van de Harderwijker Joden tijdelijk was opgeslagen. Collectie A. Daniels.

5. Naoorlogs rechtsherstel

Na de bevrijding rustte op de Nederlandse Staat, naast de economische wederopbouw van het land, de zware taak om de rechtstaat te herstellen die door de Duitse bezetter was ontmanteld. Onderdeel hiervan was het rechtsherstel voor de vele duizenden mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog te maken kregen met ontrechting en roof van hun bezittingen. Doel was volgens De Jong kortgezegd 'dat door de bezetter bedreven of mogelijk gemaakt onrecht ongedaan werd gemaakt'.⁹⁷ Dit proces van rechtsherstel werd al tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse regering in ballingschap in Londen vormgegeven. Op 5 januari 1943 hadden de geallieerde regeringen, waaronder de Nederlandse regering, een *Joint Declaration* opgesteld, waarin ze verklaarden een einde te zullen maken aan de grootschalige roofpraktijken van nazi-Duitsland en om alle transacties die daaraan verbonden waren, ook al waren deze wettig tot stand gekomen, terug te draaien. In september 1944 werd de juridische basis gelegd voor het rechtsherstel met het aannemen van de wet 'Besluit herstel rechtsverkeer', dat breder bekend werd als besluit E100. Uitgangspunt was een 'vlot en billijk herstel van de rechtsverhoudingen', overigens met ruime bescherming van derden die te goeder trouw in het bezit waren gekomen van ontvreemd bezit.⁹⁸ Bovendien was deze wet niet gericht op het volledige herstel van de vooroorlogse toestand: rechters kregen de ruimte om ook op andere manieren de benadeelde partij te compenseren, bijvoorbeeld door het laten betalen van een schadevergoeding aan een gedupeerde. Er was bovendien relatief veel ruimte voor het afwegen van belangen.

In augustus 1945 werd de Raad voor Rechtsherstel geïnstalleerd, die tot 1967 belast zou worden met het realiseren van het rechtsherstel in Nederland. Onder de Raad voor Rechtsherstel vielen vier afdelingen. Voor dit onderzoek is vooral de afdeling Beheer, voorzieningen voor afwezigen en rechtspersonen, beter bekend als het Nederlands Beheerinstituut (NBI). De Afdeling rechtspraak was belast met de rechtspraak in geval van geschillen gedurende het proces van rechtsherstel die door één van de drie andere afdelingen was behandeld, zonder dat daarin hoger beroep nodig was.

Het NBI kreeg als taak het beheer over alle vermogens van vijanden en landverraders (onder wie veel NSB-ers), het beheer van de boedels van de Duitse roofinstanties zoals de *Lipmann & Rosenthal bank* en de *Niederländische Grundstückverwaltung* én het beheer over de vermogens van 'afwezigen', voornamelijk gedeporteerde joden die (nog) niet waren teruggekeerd uit de concentratiekampen in Oost-Europa. Het feit dat het NBI de vermogens van zowel de actors in de roofpraktijken als ook de vermogens

⁹⁷ De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden* XII, 649.

⁹⁸ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*, 58-60.

van de gedupeerde, ontrechte personen beheerde is één van de opvallende aspecten van het Nederlandse proces van rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog.

Uiteindelijk bleken in totaal ruim 107.000 Joodse Nederlanders te zijn gedeporteerd, van wie er uiteindelijk slechts circa 5.000 mensen levend terugkeerden. Daarnaast waren 24.000 Joden gedurende de oorlog ondergedoken om aan vervolging en deportatie te ontkomen.⁹⁹ Het NBI stelde tot 1947 ruim 20.000 bewindvoerders aan, meestal notarissen of advocaten, die verantwoordelijk werden voor het beheer van de vermogens en het behartigen van de belangen van afwezigen en hun overlevende erfgenamen.¹⁰⁰ In Harderwijk had de commissaris militair gezag in het district Harderwijk, majoor Kroon, op 20 juni 1945 de Harderwijker notaris Ansonius Greidanus benoemd tot bewindvoerder over de vermogens van alle afwezige leden van de joodse gemeenschap.¹⁰¹ Op 18 januari 1946 werd Greidanus door de plaatselijke commissie van het NBI herbenoemd.

Uit verschillende studies is ondertussen het beeld ontstaan dat het naoorlogse rechtsherstel niet in alle opzichten heeft geleid tot genoegdoening van de slachtoffers van het oorlogsgeweld en meer specifiek de groep die het meest te lijden heeft gehad van de systematische ontrechting en beroving door de bezetter, namelijk de Joodse bevolkingsgroep. Verschillende onderzoekers hebben het beeld geschetst van een naoorlogse overheid die weliswaar juridisch juist heeft gehandeld, maar ten aanzien van het rechtsherstel van de ontrechte en beroofde Joden zakelijk, bureaucratisch, weinig empathisch en kil heeft gehandeld. Dit kwam mede voort uit de uitgangspunten van het rechtsherstel in Nederland. Zo waren in het rechtsherstelproces geen groepen betrokken die zelf slachtoffer waren geworden van ontrechting en beroving van hun bezittingen en werd er formeel geen onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen – tussen Joden en niet-Joden – die via het rechtsherstelapparaat moesten worden gerehabiliteerd in hun bezit.¹⁰² Toch konden de verwachtingen van de overlevende Joden, die na de oorlog hoopten op een relatief snel rechtsherstel (ook ten aanzien van de restitutie van hun bezittingen) niet worden waargemaakt. Al in 1946 richtte de Joodse Commissie voor herstel zich tot het kabinet Schermerhorn met een exposé waarin ze de traagheid en het onbevredigende proces van rechtsherstel benadrukten.¹⁰³ Ook voor de overlevende Harderwijker Joden zou het tot begin jaren vijftig van de twintigste eeuw duren voordat hun rechtshersteldossiers konden worden afgesloten.

⁹⁹ Deze cijfers zijn ontleend aan Brasz, 'Na de Tweede Wereldoorlog'.

¹⁰⁰ De Jong, *Koninkrijk der Nederlanden XII*, 664-665.

¹⁰¹ SNWV, *Schilder's Nieuws- en advertentieblad*, nr. 10 (20-07-1945).

¹⁰² Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*, 69-78.

¹⁰³ Ibidem, 73-74.

5.1. De naoorlogse situatie in Harderwijk

Harderwijk werd op 18 mei door de Canadezen bevrijd en kwam vrijwel ongeschonden uit de oorlog. Alhoewel de materiële schade dus meeviel hadden meerdere Harderwijkers de oorlog niet overleefd. Van de 43 formeel geregistreerde Joodse inwoners die Harderwijk tijdens de oorlog had geteld overleefden slechts twaalf personen, behorende tot de gezinnen van Abraham en Benjamin Härtz, de oorlog. Nadat beide gezinnen sinds 1943 waren ondergedoken vestigden zij zich in mei 1945 weer in Harderwijk. Over het lot van hun familieleden hadden zij nog geen informatie ontvangen. Beide Joodse gezinnen kregen in Harderwijk te maken met de zoektocht naar tijdelijke woonruimte, aangezien hun huizen na hun vertrek waren toegewezen aan nieuwe huurders of door de gemeente waren aangewezen als woonruimte voor evacués.

Direct na de bevrijding werden verschillende NSB-leden door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten gearresteerd. Onder hen bevonden zich ook de gebroeders K. die tijdens de oorlog de huizen van Hartog Härtz en Ezechiël de Lange hadden gekocht. Zij werden gedurende hun gevangenschap in het centraal interneringskamp in Harderwijk tewerkgesteld en werden onder andere ingezet voor werkzaamheden bij de Canadezen en bij de dienst Gemeentewerken voor het egaliseren van terreinen, het rooien van boomwortels en andere lichamelijke arbeid.¹⁰⁴ Kort na de bevrijding werd ook – op last van het militair gezag – een begin gemaakt met de zuivering van het gemeentebestuur en de politie. De door de Duitsers in 1944 aangestelde NSB-burgemeester Klomp werd gearresteerd, waarop burgemeester Vos aanvankelijk opnieuw de functie van burgemeester op zich nam. Hij werd echter korte tijd later op last van het militair gezag geschorst, vermoedelijk vanwege zijn vroegere lidmaatschap van het Nationaal Front en diens benoeming door de Duitse autoriteiten in 1941. Wethouder Jansen trad opnieuw op als waarnemend burgemeester, maar al gauw ontstond een initiatief van een zestiental vooraanstaande Harderwijkers, onder wie loco-burgemeester Jansen, de waarnemend gemeentesecretaris Van Kuik, inspecteur Kraaijenbrink en notaris Greidanus om oud-burgemeester Vos herbenoemd te krijgen als burgemeester, omdat zij het voor de stad noodzakelijk achtten dat zo spoedig mogelijk tot benoeming van een burgemeester zou worden overgegaan.¹⁰⁵

Vanwege het schrijnende tekort aan woonruimte binnen de gemeente trok de gemeente Harderwijk de verdeling van woonruimte al in 1945 naar zich toe. Dit woningtekort kwam – zoals we hierboven al hebben benoemd – voort uit de vele evacués die in Harderwijk waren ondergebracht, de vele woningvorderingen door de Duitse Weermacht voor het onderbrengen van het steeds groter wordende

¹⁰⁴ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 998.

¹⁰⁵ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 67, brief d.d. 19-06-1945.

Duitse garnizoenen in Harderwijk en de verwoesting van huizen gedurende het laatste oorlogsjaar. Los van deze ontwikkelingen in het laatste oorlogsjaar waren tijdens de oorlog al plannen gemaakt voor een uitbreidingsplan van de stad: het uitbreidingsplan van 1943 ging uit van een bevolkingsgroei van zo'n 1000 inwoners tot 1960. Direct na de Tweede Wereldoorlog diende zich echter direct een grote wooncrisis aan. Om de toewijzing van woonruimte in goede banen te leiden werd reeds op 21 juni 1945 de Commissie voor Advies en bijstand inzake huisvestingsaangelegenheden in het leven geroepen, die de wethouder en de gemeentelijke dienst Sociale zaken moest bijstaan in het vorderen en toewijzen van woonruimte aan woningzoekende inwoners van de stad. Op 8 mei 1946 werden de werkzaamheden van deze commissie geschrapt met de vaststelling door de tijdelijke gemeenteraad van Harderwijk van een definitieve Verordening op de distributie van woonruimten.¹⁰⁶

Uit een brief van de secretaris van de woningcommissie aan het college van B&W van 3 mei 1950 wordt duidelijk wat de achtergronden van deze commissie waren. Tijdens de oorlog was de verzorging van evacués en oorlogsslachtoffers opgedragen aan de gemeentelijke Dienst van sociale zaken, die daardoor veel ervaring op het gebied van huisvesting had opgedaan. Geleidelijk aan was ook de huisvesting van gewone woningzoekenden, die voordien door de gemeenteontvanger was geregeld, door de dienst Sociale zaken overgenomen. Toen na de bevrijding de toewijzing van woningruimte een te zware taak werd voor alleen de wethouder en de directeur van de dienst Sociale zaken was een aparte commissie opgericht die verzoeken van woningzoekenden behandelde, woonruimte vorderde en toewees.

¹⁰⁶ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 3.

5.2. Rechtsherstel erfgenamen Hartog Härtz

Van het gezin van Hartog Härtz overleefden alleen Benjamin (Benny) en diens vrouw en kinderen de oorlog. Zij waren begin 1943 ondergedoken en konden na de bevrijding van Harderwijk weer terugkeren, maar hun woning annex winkelruimte aan de Markt, dat eigendom was van de gemeente Harderwijk en waar zij tot 1943 woonden hun manufacturenwinkel hadden gerund, werd na het onderduiken van het gezin Benjamin Härtz door de gemeente toegewezen en verhuurd aan een geëvacueerde (dhr. A. Mos).¹⁰⁷ Uit de notulen van de eerste vergadering van de Commissie voor advies en bijstand blijkt dat Abraham Härtz, die tot 1943 met diens gezin een huurwoning in de Schoenmakerstraat had bewoond en na de bevrijding sinds 18 juni met zijn gezin tijdelijk aan de Frisialaan 5 was gehuisvest, reeds in juni 1945 een verzoek tot huisvesting bij de gemeente had ingediend.¹⁰⁸ De commissie wees hem het huis aan de Markt (Markt 2) toe, de woning die voor diens onderduiken door de stad was verhuurd aan Benjamin Härtz. Uit het beheerdossier van het NBI blijkt dat Abraham Härtz na deze toewijzing via de commissaris van het militair gezag in Harderwijk nog heeft getracht om zijn oude woning aan de Schoenmakerstraat toegewezen te krijgen. Op dat moment werd dit huis, eigendom van dhr. Stadlander, bewoond door een nieuwe huurder, maar Abraham Härtz gaf te kennen dat deze huurder hem had toegezegd de woning te willen ontruimen als hem een andere geschikte woning zou worden toegewezen. De commissaris verzocht de afdeling sociale zaken van de gemeente Harderwijk

*“aan deze zaak uwe speciale aandacht te willen schenken, daar ik het zeer op prijs zou stellen, dat Härtz zoo spoedig mogelijk zijn oude woning opnieuw kan betrekken”.*¹⁰⁹

De Commissie voor advies en bijstand wees tijdens haar vergadering van 2 augustus echter opnieuw de woning aan de Markt toe aan het gezin Härtz. Daarmee ging het aan de wens van de familie Härtz voorbij om hun oude woning weer te kunnen betrekken. Op 10 september 1945 werd Abraham Härtz ingeschreven op het adres Markt 2, waar hij samen met zijn vrouw Jeanette nog jarenlang een manufacturenzaak zou bedrijven.¹¹⁰

Ten aanzien van het beheer van de vermogens van afwezigen waren de door het NBI aangestelde bewindvoerders verplicht tot het opstellen van een vermogensopstelling. In de vermogensopstelling die

¹⁰⁷ Het pand Markt 2 was van oorsprong onderdeel geweest van het zeventiende-eeuwse raadhuis, maar was bij raadsbesluit van 22-11-1934 als apart te verhuren winkelpand opgenomen in de woningvoorraad van het gemeentelijke woningbedrijf; zie SNWV, Archief gemeentebestuur 1944-1960, inv. nr. 1091. In 1944 wordt A. Mos als huurder in de rekeningen vermeld, in het overzicht van huurders over het boekjaar 1945 vinden we voor het perceel Markt 2 zowel A. Mos als A. Härtz als huurders terug.

¹⁰⁸ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 727.

¹⁰⁹ NA, Archief NBI, beheersdossiers H (toegang 2.09.16.06) inv. nr. 83759 (beheerdossier H. Härtz), brief d.d. 16-07-1945.

¹¹⁰ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 93.

notaris Greidanus ten aanzien van het vermogen van Hartog Härtz en diens kinderen op 27 juni 1945 opstelde, werden het voormalige woonhuis van het gezin Härtz aan de Luttekepoortstraat 23 en de twee panden aan de Grote Haverstraat 1-3 als onderdeel van het vermogen opgenomen. De waarde van deze panden werd in totaal getaxeerd op 5000 gulden. Het grootste deel van het vermogen bestond echter uit effecten en contanten.¹¹¹ Op de vermogensopstelling ontbrak, zo noteerde notaris Greidanus in zijn toelichting op de vermogensopstelling van juni 1945, echter het pand Vulderstraat 26. Dit was het pand dat in 1943 door de ANBO aan E. K. was verkocht. Greidanus had in 1945 nog goede hoop dat dit pand spoedig in handen van de rechtmatige eigenaar zou terugkeren: “[...] te dier zake zal rechtsherstel dienen te worden aangevraagd en zeker worden verkregen”.

Het verzoek tot rechtsherstel ten aanzien van dit pand werd in het eerste kwartaal van 1946 ingediend bij de afdeling Onroerende goederen van het NBI in Den Haag. Eveneens werd terugvordering geëist van de tijdens de oorlog door K. en door de ANBO geïnde huren. De bewindvoerder vermeldde in zijn kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 1946 dat het verzoek in behandeling was genomen door de Raad voor Rechtsherstel. Hij verwachtte dat ten aanzien van dit pand een ‘minnelijke regeling’ tot stand kon worden gebracht. In het vierde kwartaal van 1946 kon hiertoe een notaris-bemiddelaar worden aangesteld. In het vermogensoverzicht van 1 januari 1947 wordt het pand Vulderstraat 26 onder de activa van het vermogen opgevoerd voor een getaxeerde waarde van 900 gulden. Ondanks deze toevoeging aan het beheerde vermogen liet het feitelijke rechtsherstel, namelijk het moment dat de rechtmatige eigenaar weer daadwerkelijk vruchtgebruik had van het bezit, nog lang op zich wachten. In het kwartaalverslag over het derde kwartaal van 1947 liet Greidanus dan ook zijn frustratie doorklinken over het trage proces rondom het gevorderde rechtsherstel:

*“Het rechtsherstel onroerend goed heeft nog geen verdere voortgang gemaakt. Zoals ook elders werd opgemerkt: het duurt alles wel lang, voordat dit in orde komt!”*¹¹²

Uit de kwartaalverslagen van notaris Greidanus komt naar voren dat de huurinkomsten regelmatig konden worden geïnd, maar dat voor onderhoud en reparatie van de in slechte staat verkerende huizen aanzienlijke bedragen uit het beheerde vermogen moesten worden uitgegeven. Over deze onderhouds- en reparatiekosten voerde de bewindvoerder ‘zo nu en dan’ overleg met Benjamin Härtz, zo noteerde Greidanus in zijn verslag over het derde kwartaal van 1947. Toch werd hierdoor wel aanzienlijk ingeteerd

¹¹¹ Deze waardepapieren met een totale waarde van ruim 37.000 gulden, zo lezen we in de toelichting op de oorspronkelijke vermogensopstelling, waren teruggevonden in het riool onder het woonhuis. Een deel van de contanten was in bewaring gegeven aan de familie Vis, terwijl een ander deel van de in huis aanwezige contanten, naar opgave van Benjamin Härtz, bij de arrestatie van Hartog Härtz door de NSB-burgemeester Klinkenberg achterover waren gedrukt. De vordering op Klinkenberg, die wel ter sprake is gekomen in het proces tegen Klinkenberg, heeft uiteindelijk geen resultaat gehad, aangezien het vermogen ontoereikend bleek om dit bedrag te restitueren. Het rechtsherstel t.a.v. de effecten en contante vermogensdelen vallen echter buiten de scope van dit onderzoek.

¹¹² NA, Archief NBI, beheersdossiers H (toegang 2.09.16.06) inv. nr. 83759 (beheerdossier H. Härtz), d.d. 18-10-1947.

op het oorspronkelijke vermogen. De oplopende beheerkosten, die ook de vergoedingen aan de bewindvoerder en het NBI omvatten, maakten dat Benjamin Härtz zich begin juni 1947 bij Greidanus had gemeld met de vraag of hij, als vermoedelijk enig overgebleven erfgenaam, het bewind over het vermogen niet kon overnemen. Op 9 juni bracht Greidanus het verzoek en de nadelige financiële gevolgen van de langdurige bewindvoering onder de aandacht van de vertegenwoordiger van het NBI in Apeldoorn:

“Benjamin Härtz nu vroeg of het bewind nu niet kon eindigen en of, indien dit niet mogelijk was, hij zelf niet tot bewindvoerder benoemd zou kunnen worden, om zodoende de kosten zoveel mogelijk te beperken. Het aanwezige vermogen behoort voornamelijk aan Hartog Härtz wiens overlijden op grond van het bericht Rode Kruis wel kan worden aangenomen. Er is dunkt mij alle reden om aan het verzoek van Benjamin Härtz te voldoen. Mijns inziens laat een wettelijke regeling voor dergelijke gevallen veel te lang op zich wachten; de overlevenden worden op die manier wel zeer op kosten gejaagd; er is mijns inziens alle reden om beheersinstituut en bewindvoerder uit te schakelen zodra dit mogelijk is. In een geval als het onderhavige is de terugkomst van een der genoemde personen practisch geheel uitgesloten”.

Twee dagen daarna ging het NBI akkoord met de aanwijzing van Benjamin Härtz tot bewindvoerder. Wel merkte het NBI op dat het niet mogelijk was om tijdens de afwikkeling van een dossier een bewindvoerder te benoemen waarbij het NBI als beheerder werd uitgeschakeld. Totdat het volledige dossier in de ogen van het NBI was afgerond moest dus ook de vergoeding voor de werkzaamheden van het NBI, de zogenaamde ‘grondheffing’, worden voldaan. Op

Op basis van de uitvoerige correspondentie uit het beheerdossier van het NBI en de verslagen van de Commissie bijstand en advies van de gemeente Harderwijk valt te reconstrueren dat Benjamin Härtz een lange en frustrerende procedure van meerdere jaren heeft moeten doorlopen om te kunnen beschikken over het hem als uiteindelijk enig erfgenaam van Hartog Härtz toekomende vermogen. Pijnlijk duidelijk komt dit naar voren naar de strijd die Benjamin Härtz heeft moeten voeren om diens wens om weer te kunnen beschikken over het voormalige woonhuis annex manufacturenzaak van diens vader aan de Luttekepoortstraat 23. Al op 13 september 1945 wendde notaris Greidanus zich namens Benjamin Härtz aan de Adviescommissie voor rechtsherstel en beheer te Harderwijk om Benjamin de woning annex textielwinkel van zijn vader in huur te geven:

“De winkelruimte is momenteel niet verhuurd; in de woning woont een zekere Kraayenhof [...]. Benjamin Härtz is tot nu toe de eenige overlevende van deze familie en, indien de afwezige familieleden niet meer terugkomen, hetgeen zeer waarschijnlijk niet meer zal plaats vinden, zal

*hij de eenige gerechtigde tot den boedel zijn. Hij wil daarin dan weder het bedrijf in textielgoederen openen en de zaak van zijn vader onder dezelfde firma voortzetten. Het komt mij voor, dat er alle reden is om op zijn verzoek gunstig te beschikken. Ik stel u daarom voor hem het pand te verhuren voor den maximum toelaatbare huurprijs, zoals die door het Prijzenbureau zal worden vastgesteld. Tevens stel ik u voor mij te machtigen om, zoonoodig, genoemden Kraayenhof het perceel gerechtelijk te doen ontruimen; ik heb hem de huur reeds per briefje opgezegd, doch vrees, dat hij daaraan geen gevolg zal geven [...]”.*¹¹³

De secretaris van de Adviescommissie voor rechtsherstel en beheer, J.A. Smit, berichtte enkele dagen later op 21 september aan de Kamer van koophandel en fabrieken in Harderwijk dat de Adviescommissie akkoord was gegaan met het verzoek van Benjamin Härtz om de manufacturenzaak van zijn vader onder diezelfde firma voort te zetten.¹¹⁴ Op dezelfde dag verzond Smit namens de Adviescommissie een dringend verzoek gericht aan de directeur van de afdeling Sociale zaken van de gemeente Harderwijk om het pand Luttekepoortstraat 23 toe te wijzen aan Benjamin Härtz, ‘zonder de verplichting daarin anderen te laten wonen of het zelf mede als woonhuis te betrekken’: Härtz had het volledige pand nodig voor het onderbrengen van zijn manufacturenhandel. Uit de briefwisseling die volgt blijkt dat Benjamin tussen twee vuren is geplaatst. Zo lezen we dat Härtz, vanwege de enorme schaarste aan goederen, waaronder textiel, ‘reeds verschillende hoeveelheden goederen toegewezen [heeft] gekregen, welke, na aflevering, onder bewoners van Harderwijk zullen worden gedistribueerd en verkocht’. Härtz kreeg als textielhandelaar door de Distex, het Rijksbureau voor textieldistributie, een rol toegewezen in de distributie, maar had voor de opslag van de goederen niet de benodigde opslagruimte. De gemeente Harderwijk werkte de toewijzing van het volledige pand aan Härtz echter tegen:

*“De heer Härtz vertelde mij, dat hij, in verband met de schaarste aan woonruimte, echter niet alleen de beschikking over bovenvermeld pand zal kunnen krijgen en dit zeer te betreuren, omdat voor onderbrenging van de toegewezen hoeveelheden goederen het grootste gedeelte van het pand benodigd zal zijn, zoodat noch hijzelf met zijn gezin, noch anderen daarin zouden kunnen wonen, omdat hij dan voor zijn zaak ruimte te kort komt. Bovendien zouden de bewoners zich steeds door de winkel naar hun kamers moeten begeven, hetgeen zoowel voor de bewoners als voor den heer Härtz als winkelier minder gewenscht is. Ook is het, waar in het pand voor den teegenwoordigen tijd belangrijke goederen zullen worden geborgen, niet gewenscht vreemden in het huis te laten wonen”.*¹¹⁵

¹¹³ NA, Archief NBI, beheersdossiers H (toegang 2.09.16.06) inv. nr. 83759 (beheerdossier H. Härtz), brief d.d. 13-09-1945.

¹¹⁴ Ibidem, brief van J.A. Smit aan de Kamer van koophandel en fabrieken in Harderwijk, d.d. 21-09-1945.

¹¹⁵ Ibidem, brief van J.A. Smit aan de directeur van de Afdeling sociale zaken van Harderwijk, d.d. 21-09-1945.

Tijdens haar vergadering van 27 september, behandelde de Commissie voor advies en bijstand een brief van de Adviescommissie voor rechtsherstel en beheer, met een verzoek namens Benjamin Härtz om het perceel Luttekepoortstraat 23, de woning annex winkel van diens vader Hartog Härtz, in zijn geheel als zakenpand ter beschikking te stellen aan Benjamin Härtz. Härtz zocht opslagruimte voor zijn winkelvoorraden, die hij op zijn tijdelijk toegewezen woonadres aan de Hierdenscheweg niet kon opslaan. De commissie besloot echter om Härtz te laten kiezen tussen het perceel aan de Hierdenscheweg en het perceel aan de Luttekepoortstraat:

“Voor een toewijzing van de winkel aan Härts en het woninggedeelte aan derden voelt de commissie niets, daar zij groote moeilijkheden voorziet. De commissie meent bovendien aan de loyale medewerking van Härts aan een dergelijke bewoning te moeten twijfelen”.¹¹⁶

Op 4 oktober behandelde de Commissie voor advies en bijstand een brief van Benjamin Härtz, waarin hij een mogelijke oplossing suggereerde om de woonruimte voor Kraaijenhof te kunnen handhaven, terwijl hij de winkelruimte van zijn vader in gebruik kon nemen. Hij stelde voor ‘de rest van het huis dicht te metselen, waardoor Kraaijenhof voldoende woonruimte overhoudt’. De Commissie werd het hierover niet eens, waarop het Härtz uitnodigde om op de eerstvolgende vergadering diens voorstel nader toe te lichten.

Een week later verscheen Benjamin Härtz rond half acht ’s avonds inderdaad voor de Commissie voor advies en bijstand. Daar kreeg hij de wind van voren en moest hij verantwoording afleggen waarom hij had verzocht het huis van zijn vader, dat hem hoogstwaarschijnlijk als enig erfgenaam zelf toekwam, te mogen betrekken:

“Härts wordt erop gewezen, dat ons zijn handelswijze niet juist voorkomt. Aanvankelijk heeft hij verklaart, dat hij reiziger werd, waardoor hij geen winkelhuis nodig had. Hierdoor is hem de woning aan de Hierdenscheweg toegewezen. Härts vertelde echter, dat hij toen nog niet wist, dat hij de toewijzingen [van textiel, red.] van zijn vader zou krijgen. Hij toonde een rekening, waaruit bleek, dat hij reeds goederen in zijn bezit had. Op de vraag waarom hij dan niet met zijn gezin in de Luttekepoort ging wonen, verklaarde hij dat dit in verband met de gezondheid van zijn vrouw niet mogelijk was. De heer Bruining vroeg hem of dit van langen duur was, waarop hij antwoordde, “wel een paar jaar”. Härts verzocht hem te willen toewijzen de winkel met de aangrenzende kamer in de Luttekepoortstraat (het huis van zijn vader). Hij zou dan de toegang tot de rest van het huis dicht metselen. Kraaijenhof kan blijven wonen. De heer Soukes zal

¹¹⁶ SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 747, notulen Commissie voor advies en bijstand d.d. 27-09-1945.

voor de volgende vergadering opnemen. De secretaris zal bij dr. Meijnen informeren naar de toestand van mevr. Härts”.

Met deze laatste opmerking valt te constateren dat de gemeente Harderwijk tot het uiterste is gegaan om de eigen regierol in de toewijzing van woonruimte, ongeacht eigendomspositie van afwezige eigenaren of hun erfgenamen, door te zetten. Dat het via een Harderwijker huisarts inlichtingen heeft ingewonnen over de gezondheidstoestand van mevrouw Härtz is even invasief als bedenkelijk. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de toewijzing van de schaarse woonruimte in de naoorlogse periode valt dit handelen van de gemeente wellicht te begrijpen, maar het tekent wel het pragmatisme en het formalisme van het naoorlogse gemeentebestuur en de weinig empathische omgang met de Joodse erfgenamen van het vastgoed dat na de deportatie of het onderduiken van de Joden beschikbaar kwam voor het onderbrengen van oorlogsslachtoffers.

Uiteindelijk zou Benjamin Härtz tot begin 1951 met zijn gezin in zijn tijdelijk toegewezen woonadres aan de Hierdenseweg blijven wonen. Op grond van zijn persoonskaart kan worden vastgesteld dat hij pas op 10 mei 1951 het voormalige woonhuis van zijn vader heeft kunnen betrekken. Dit gebeurde pas nadat het overlijden van zijn vader Hartog Härtz formeel was ingeschreven in de overlijdensregisters van de Burgerlijke stand. Daarmee werd het formele beheer van diens vermogen door het NBI en de bewindvoering door Benjamin Härtz beëindigd. Het pand aan de Luttekepoortstraat was inmiddels in zodanige staat van verval geraakt dat Benjamin het pand moest laten slopen, waarna hij er een nieuw winkelpand met woonhuis liet bouwen.¹¹⁷ Tot 1968 zouden hij en zijn vrouw Roosje Meiboom hier een manufacturenwinkel blijven runnen. Op 18 juni 1975 overleed Benjamin Härtz op 71-jarige leeftijd; zijn vrouw Roosje Meiboom overleed op 6 juni 1989. Ze werden beide op de Joodse begraafplaats *Beth Chaim* begraven.¹¹⁸

¹¹⁷ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 77.

¹¹⁸ Ibidem, 79.

5.3. Rechtsherstel erfgenamen De Lange

Van het gezin De Lange overleefde alleen de jongste zoon Abraham de Lange (1913-2003) de oorlog: diens ouders Ezechiël en Greetje werden beide op 14 mei 1943 in Sobibor vergast, terwijl zijn broers en zussen tijdens de oorlog omkwamen in Sobibor en Auschwitz.¹¹⁹ Reeds op 3 juli 1945 wendde Abraham zich tot de commissaris van het militair gezag in Harderwijk, kapitein Murray:

*“Als eenige rechtmatige vertegenwoordiger van zijn familie – de overige familieleden werden eveneens gedeporteerd – verzoekt ondergeteekende u beleefd hem te willen berichten, op welke wijze de eigendommen, o.a. het huis van zijn vader in zijn bezit kunnen worden gebracht”.*¹²⁰

Uit het antwoord van Murray enkele dagen later blijkt de juridisch correcte, maar daarmee formalistische insteek van het Nederlandse rechtsherstel. Murray meldde Abraham de Lange dat hij overeenkomstig artikel 34 van het besluit E100 notaris Greidanus tot bewindvoerder over het vermogen van Ezechiël de Lange had aangesteld. Murray schreef voorts:

*“Momenteel is er nog geen sprake van dat u in het bezit kan worden gebracht van de bezittingen van uw vader, daar eerst diens overlijden dient te komen vast te staan. Zolang dit overlijden niet vast staat, wordt het vermogen van uw vader door den door mij aangewezen bewindvoerder beheerd. Ik acht het wel gewenscht, dat u zich eens met den benoemden bewindvoerder in verbinding stelt en te dien einde naar Harderwijk komt”.*¹²¹

Net als voor alle andere afwezige Joodse inwoners van Harderwijk werd notaris Greidanus als bewindvoerder over het vermogen van Ezechiël de Lange aangesteld. Deze liet, ten behoeve van de eerste vermogensopstelling, de onroerende goederen van De Lange aan de Hoogeweg in september 1945 taxeren. Het perceel aan de Hoogeweg 29 werd getaxeerd op 3800 gulden, een nabij gelegen bouwkaavel op 1180 gulden. Greidanus noteerde: ‘ter zake van een en ander is een onderzoek gaande. Wellicht loont het nog de moeite om rechtsherstel aan te vragen’. Ook bij Greidanus was op dat moment al bekend dat één van de kinderen nog in leven was en ‘... vermoedelijk erfgenaam [zal] worden, indien De Lange zelf niet meer in leven blijkt en geen andere mede-erfgenamen opduiken’.¹²²

¹¹⁹ Daniels, *Joodse Harderwijkers*, 116 en 130-131.

¹²⁰ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, brief A. de Lange aan kapitein Murray, commissaris militair gezag district Harderwijk d.d. 03-07-1945.

¹²¹ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, brief van kapitein Murray, commissaris militair gezag district Harderwijk aan A. de Lange d.d. 09-07-1945.

¹²² NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, vermogensopstelling notaris Greidanus, d.d. 25-09-1945.

Abraham de Lange bleef proberen om zelf zeggenschap te krijgen over het beheer van het vermogen van zijn vader. Op 26 april 1946 wendde hij zich tot het NBI in Den Haag, met het verzoek hem, als enige erfgenaam van Ezechiël de Lange, als beheerder over de nalatenschap aan te stellen. Hij schreef:

“Als enig rechtmatig erfgenaam heb ik mijn advocaat te Harderwijk het beheersinstituut aldaar op mijn aanwezigheid attent laten maken, doch tot nu toe niet met het resultaat dat ik mijn ouders zaken als beheerder kan behartigen. Motivering van het [N]BI: “gebrek aan richtijnen”. Dat dit mij tot grote verbittering heeft gestemd zult u kunnen begrijpen.”¹²³

De vertegenwoordiger van het NBI te Harderwijk, de heer Smit, antwoordde op 13 mei 1946 dat

“overeenkomstig de instructies voor de benoeming van bewindvoerders bij deze Vertegenwoordiging zo goed als nooit familieleden tot bewindvoerder voor afwezig worden benoemd. Indien de heer De Lange zou kunnen aantonen dat hij, zoo zijn vader zou zijn overleden, de eenige erfgenaam zou zijn, heb ik er geen bezwaar tegen, indien ook uwerzijds hiermede accoord wordt gegaan, om den heer A. de Lange tot bewindvoerder te benoemen”.¹²⁴

De directie van het NBI onderschreef deze opvatting van de lokale vertegenwoordiger van het instituut. Zij schreef ‘... dat het ons in het algemeen niet juist voorkomt familieleden tot bewindvoerder voor afwezig te benoemen’. Deze gang van zaken toont eens te meer aan hoeveel moeite Joodse nabestaanden in Nederland in de eerste jaren na de oorlog hebben gehad om zeggenschap te krijgen over de nalatenschappen van hun overleden naasten. Bovendien hebben ze keer op keer de pijnlijke exercitie moeten doorlopen om aan te tonen dat hun familieleden daadwerkelijk waren overleden. Daaraan heeft het besluit bijgedragen dat afwezig niet automatisch per 1 januari 1946 zouden worden doodverklaard, maar dat eerst na bevestiging van het overlijden door het Rode Kruis, wat soms jarenlang onderzoek vergde op basis van de Duitse kampadministraties, en inschrijving van een overlijden in de registers van de Burgerlijke Stand kon worden overgegaan tot beëindiging van het bewind door een aangestelde bewindvoerder.

Pas op 12 november 1947, drie weken nadat ook notaris Greidanus had aangegeven geen enkel bezwaar te hebben tegen de overdracht van zijn bewindvoering aan Abraham de Lange werd De Lange door het NBI formeel tot bewindvoerder over het vermogen van zijn vader en namens zijn broer Salomon

¹²³ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, brief A. de Lange d.d. 26-04-1946.

¹²⁴ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, brief J.A. Smit d.d. 13-05-1946.

benoemd. Op 15 november 1949 werd het bewind van Abraham over het vermogen van zijn vader opgeheven: diens overlijden, het overlijden van Geertje Vleeschblok en dat van Abrahams broers en zussen waren in augustus en september 1949 bevestigd door het Rode Kruis en ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.

Het rechtsherstel ten aanzien van het onroerend goed van Ezechiël de Lange aan de Hoogeweg 29 was ook een gevecht van lange adem. In diens kwartaalverslag over het vierde kwartaal van 1945 meldde Greidanus dat hij verwachtte dat zich ten aanzien van het bij het NBI aangevraagde rechtsherstel voor de onroerende goederen geen bijzondere moeilijkheden zouden voordoen. Alleen de kwestie van de verrekening van de huren, geïnd door K. in de periode dat hij het pand aan de Hoogeweg bezat en aan het gezin Van der Wal verhuurde, én de huuropbrengsten van het pand die in de periode tussen het vertrek van Ezechiël de Lang in april 1943 en de verkoop aan K. namens de ANBO door de NSB-makelaar Kretsch waren geïnd, zouden volgens Greidanus kunnen leiden tot problemen.¹²⁵

Ook voor het verkochte pand van De Lange diende notaris Greidanus in het eerste kwartaal van 1946 een verzoek om rechtsherstel in bij het NBI in Den Haag. Uit het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 1946 werd ten aanzien van de afwikkeling van het rechtsherstel duidelijk dat een en ander toch gecompliceerder zou zijn, vanwege de op het vastgoed rustende hypotheeken en een kwestie rondom de brandverzekering. De hieruit voortvloeiende vorderingen konden, aldus Greidanus, wegens gebrek aan vermogen bij K. waarschijnlijk niet worden geïnd.

In zijn verbeterde beginbalans van maart 1947 meldde Greidanus dat het huis en erf aan de Hoogeweg weliswaar al in beheer was van de bewindvoerder, maar dat de woning nog wel op naam stond van K.. Een vordering van 2100 gulden op K., vermoedelijk de zojuist genoemde hypotheeklasten en huurinkomsten uit het pand die de ANBO en K. gedurende de oorlog incasseerden, moest worden afgeschreven, gezien het gebrek aan financiële middelen bij K.. Toen Greidanus op 8 augustus 1947 het verslag over het tweede kwartaal van 1947 opstelde was het rechtsherstel ten aanzien van het onroerend goed van De Lange afgerond: het perceel was bij een door de Raad voor rechtsherstel goedgekeurde notariële akte weer op naam gezet van (de erven) De Lange. De vordering op K. werd verrekend met het saldo van de vorderingen op de ANBO. De hypotheek van 7000 gulden die K. na de koop op het huis had opgenomen was geroyeerd, waarmee het pand onbezwaard op naam kwam van de erven De Lange.¹²⁶ Het gebrek aan vermogen, de confiscatie van het in de oorlog aangekochte onroerend goed en de royerings van de hypotheeken leidde tot financiële ruïnering van K.: in augustus 1949 zou door het

¹²⁵ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, kwartaalverslag notaris Greidanus over het vierde kwartaal 1945, d.d. 25-02-1946.

¹²⁶ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, kwartaalverslag notaris Greidanus over het tweede kwartaal van 1947, d.d. 08-08-1947.

kantongerecht in Zutphen het faillissement over K. worden uitgesproken.¹²⁷ Saillant detail hierin is dat uitgerekend oud-burgemeester Vos, die zich na zijn rehabilitatie na de bevrijding als advocaat in Harderwijk vestigde, als curator werd aangesteld.¹²⁸

Net als bij veel andere beheerders en kopers verkeerden de panden na de Tweede Wereldoorlog in vrij slechte staat van onderhoud. Al in 1946 verkeerde de woning van De Lange aan de Hoogeweg in slechte staat. Dat betekende dat de bewindvoerder ook hier kosten had voor het laten uitvoeren van reparaties, die moesten worden verhaald op het vermogen van de afwezige. Op 25 september 1950 richtte Abraham de Lange als bewindvoerder een verzoek aan het NBI om de woning aan de Hoogeweg te mogen verkopen:

*“Het betreffende onroerend goed bestaande uit huis, erf en stukje grond kan momenteel verkocht worden tegen de prijs van fl. 4500,-. De reden van dit verzoek zijn de zeer slechte toestand waarin zich momenteel het woonhuis bevindt en waarvan de hoognodige reparaties zoals vernieuwing dak, verven en enige kleinere reparaties waar volgens beëdigd deskundige een zeer hoog bedrag mee gemoeid zou zijn. Uit de huuropbrengst van fl. 4,75 per week kunnen deze kosten onmogelijk worden betaald”.*¹²⁹

Op 2 november 1950 gaf het NBI toestemming voor de verkoop van het perceel van Ezechiël de Lange door diens zoon Abraham. Het pand en erf werden samen verkocht voor een koopsom van 4750 gulden aan C. de Heer uit Harderwijk.¹³⁰

¹²⁷ *Nederlandsche Staatscourant* d.d. 31-08-1949, p. 3.

¹²⁸ SNWV, *Schilder's Nieuws- en advertentieblad* jrg. 26, nr. 34 (02-09-1949), p. 3.

¹²⁹ NA, *Archief Nederlands Beheerinstituut* (toegang 2.09.16.09), dossiernr. 111349, brief A. de Lange aan het NBI, d.d. 25-09-1950.

¹³⁰ *Ibidem*, d.d. 02-11-1950.

5.4. Straatbelasting en andere heffingen

Tenslotte zal hier als laatste de omgang van de gemeente Harderwijk met nog uitstaande gemeentelijke vorderingen op het onroerend goed van gedeporteerde of ondergedoken Joodse inwoners worden behandeld. Dit is een gevoelig punt in het proces van rechtsherstel: de recente onderzoeken hiernaar in verschillende gemeenten tonen aan dat de vordering en inning van achterstallige betalingen van erfpachtcanons, straatbelasting en overige heffingen door Nederlandse gemeenten schering en inslag was. Gezien het feit dat de NGV, beheerders en kopers van onvreemd joods bezit notoire wanbetalers waren ten aanzien van op het geroofd grond- en huizenbezit rustende lasten en hiervoor geen voorziening was getroffen in de naoorlogse rechtsherstelwetgeving ontstond veel onduidelijkheid over de opeisbaarheid van de niet-betaalde lasten over de belastingjaren 1943, 1944 en 1945. In veel Nederlandse gemeenten kregen Joodse eigenaren, hun erfgenamen of hun bewindvoerders te maken met naheffingen van gemeentelijke lasten. Deze vrij zakelijke benaderingswijze van overlevenden of overlevende erfgenamen van onroerend goed ten aanzien van achterstallige belastingbetaling mocht dan misschien juridisch juist zijn, maar de formalistische en soms kille benaderingswijze van deze groep mensen, die zoveel traumatische ervaringen hadden meegemaakt en bovendien veel waren kwijtgeraakt, heeft veel gemeenten ertoe doen besluiten om hiervoor expliciet excuses te maken of zelfs een financiële compensatie in het leven te roepen.

In Harderwijk was, ten aanzien van de onroerende goederen die in de vooroorlogse situatie in handen van joodse eigenaars was geweest, geen sprake van erfpachtconstructies.¹³¹ Wel waren eigenaren van onroerend goed in Harderwijk vanaf 1941 wegbelasting verschuldigd. Weg- of straatbelasting was een heffing die, op grond van artikel 280 van de Gemeentewet, werd opgelegd aan diegenen die 'het genot hebben' van onroerende goederen binnen de gemeente. De gemeenteraad van Harderwijk stemde op 8 mei 1941 in met de invoering van een wegbelasting in de gemeente Harderwijk.¹³² Belastingplichtig was iedereen 'die krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht het genot heeft van het eigendom'. Als genothebbende werd aangemerkt diegene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar als eigenaar bij het Kadaster stond ingeschreven.

In de belastingkohieren van de wegbelasting in Harderwijk over de belastingjaren 1941 en 1942 vinden we de joodse eigenaren van onroerend goed in Harderwijk inderdaad nog terug. In de belastingkohieren van de jaren 1943, 1944 en 1945 vinden we hen echter niet meer terug. Uit de kwartaalverslagen van bewindvoerder Greidanus blijkt dat de gemeente Harderwijk de verschuldigde wegbelasting voor de

¹³¹ Vgl. SNWV, Archief gemeentebestuur Harderwijk 1944-1960, inv. nr. 452.

¹³² SNWV, Archief van het gemeentebestuur van Harderwijk 1813-1943, inv. nr. 2995.

Joodse panden, die tijdens de oorlog niet was betaald, via naheffingen heeft verhaald op de beheerde vermogens van de erfgenamen Härtz. Zo boekte Greidanus op 25 februari 1947 een bedrag van fl. 32,06 over naar de ontvanger der belastingen van de gemeente Harderwijk voor de verschuldigde grondbelasting over het boekjaar 1945. In andere kwartaalverslagen vinden we ook de boekingen terug van gemeentelijke straatbelasting over de jaren 1943 en 1944. Ook werden (minimale) leges door de gemeente in rekening gebracht voor de aansluiting van het huis van Ezechiël de Lange op het riool, en moesten ook de reguliere leges betaald worden voor het laten opstellen van de overlijdensakten van overleden familieleden van overlevende Harderwijkers.

Conclusies

Van de kleine Joodse gemeenschap in Harderwijk overleefden slechts elf personen, behorend tot de gezinnen van Benjamin en Abraham Härtz, de oorlog. Van het gezin De Lange overleefde alleen Abraham de Lang de oorlog. De nabestaanden hebben, evenals andere Joodse overlevenden van de Holocaust, na de Tweede Wereldoorlog een lange en soms moeizame weg moeten bewandelen om rechtsherstel ten aanzien van de van hun families geroofde bezittingen te verkrijgen.

In Harderwijk werden in totaal drie woningen door de Duitse instanties verkocht aan NSB-ers uit Harderwijk. De gemeente Harderwijk heeft zelf geen panden aangekocht, en heeft ook niet bemiddeld in de verkoop van voormalige Joodse bezittingen. De in 1941 benoemde burgemeester Vos, die aanvankelijk lid was van de fascistische en antisemitische partij Nationaal Front, ontpopte zich tijdens de oorlog tot een 'burgemeester in oorlogstijd', die probeerde daar waar mogelijk de mensen die trachtten te profiteren van het ongeluk van mede-inwoners zoveel mogelijk trachtte tegen te werken. Voor een deel kwam dit ons inziens voort uit de meer formalistische opstelling zoals veel Nederlandse bestuurders deze aan de dag legden in de oorlogsjaren. Nadat Vos in 1943 eenmaal toestemming had gekregen om de vrijgekomen huizen aan evacués te verhuren beriep hij zich op de bescherming van de huurders om de bezitsaanspraken van de kopers van 'jodenpanden' te frustreren. Vos moet daarom het voordeel van de twijfel gegeven worden.

Toch gaat de gemeente niet helemaal vrijuit. Het gemeentelijke apparaat heeft tegenover de Duitse bezetter bij tijd en wijle een zeer meegaande houding gehad. Daarin was de gemeente zeker niet uniek: in het licht van de repressie door de Duitse bezetter was het openlijk verzet tegen verordeningen van de bezetter hebben veel bestuurders en ambtenaren in Nederland proberen te schipperen op de weg van 'het minste kwaad'. Die opstelling moeten we ook van toepassing achten op het grootste deel van het gemeentebestuur en ambtenaren tijdens de beladen vijf jaar van de bezetting. Het gemeentebestuur heeft bij tijd en wijle meegewerkt aan de instructies ten aanzien van de ontrechting van de Joden, heeft zich echter ook ronduit verzet tegen maatregelen en verordeningen. Burgemeester Vos en de inspecteur van de politie, inspecteur Kraaijenbrink, werden vanwege deze houding zelfs korte tijd gearresteerd door de *Sicherheitspolizei*. Burgemeester Vos werd na diens onderduiken in september 1944 ontslagen.

We kunnen zonder meer vaststellen dat de systematische ontrecting, roof en vervolging van de Joden in Harderwijk diepe sporen heeft nagelaten. De Joodse gemeente werd in 1947 ontbonden, de leegstaande synagoge uiteindelijk verkocht aan de gemeente Harderwijk. De gemeente was dan wel niet actief betrokken bij de handel in Joods vastgoed en ander bezit, het heeft deze praktijken zonder meer gefaciliteerd en deze in dienst van de bezetter ook ten uitvoer gebracht.

Ook in het naoorlogse rechtsherstel heeft de gemeente Harderwijk steken laten vallen. Dit geldt niet zozeer voor de drie verkochte panden, maar wel voor de wijze waarop vooral de Commissie voor advies en bijstand, die de gemeentelijke afdeling van Sociale Zaken moest bijstaan in het vraagstuk van de naoorlogse vordering en verdeling van schaarse woonruimte, is omgegaan met de overlevenden van de Holocaust. Vanuit het oogpunt van het zelfs vanuit de regering gebezigde principe van 'gelijkheid voor de wet', dat in het Nederlandse rechtsherstel zeer sterk verankerd was, was de benaderingswijze wellicht terecht. Ook vanuit het zichtpunt van de zware verantwoordelijkheden die er lagen ten aanzien van het schreeuwende gebrek aan woonruimte in Harderwijk in de jaren na 1945 kan een strikte en bureaucratische weging van belangen worden begrepen. Maar de casus van Benjamin Härtz in deze toont aan dat de gemeentelijke organisatie zich in deze dossiers bijzonder bureaucratisch en kil heeft opgesteld. De Joodse inwoners van de stad kregen weliswaar een dak boven hun hoofd, maar moesten soms nog jarenlang wachten voordat de gemeente een woning vrijgaf aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Joodse bezitters van een pand. Het feit dat Benjamin Härtz pas na zes jaar het pand van zijn vader aan de Luttekepoortstraat, dat feitelijk bezit was van de erfgenamen van Hartog Härtz, van de gemeente in gebruik mocht nemen, spreek hierin boekdelen.

Literatuurlijst

- Aalders, G., *Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 1999).
- Bos, C.A., 'Ruimtelijke veranderingen in Harderwijk in de twintigste eeuw', in: J. Folkerts (red.), *Geschiedenis van Harderwijk* (Amsterdam 1998) 177-231.
- Daniëls, A. en N. de Bruijne, *Joodse Harderwijkers. Herinneringen aan de Joodse gemeenschap* (Harderwijk 2014).
- Elands, M., 'Harderwijk als garnizoensstad', in: J. Folkerts (red.), *Geschiedenis van Harderwijk* (Amsterdam 1998) 157-176.
- Goversen, L., *Zwart Front en haar antisemitisme* (MA-scriptie; Universiteit van Amsterdam 2011).
- Jong, L. de., *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog* (12 dln.; Den Haag 1969-1994).
- Kraaijenbrink, H., *Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier* (Zutphen 1986).
- Kuik, B.A. van, *Harderwijk in oorlogstijd* (Harderwijk 1946).
- Romijn, P., *Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting* (Amsterdam 2012).
- Slaa, R. te, *De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955* (Den Haag 2016).
- Speet, B.M.J., 'Joden in het hertogdom Gelre' in: M. Evers e.a. ed., *Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel* (Utrecht 2003) 356-361.
- Veldhuis, N.C., 'Geschiedenis van de joden in Harderwijk', in: *Historisch jaarboek Harderwijk* 5 (1994) 5-24.
- Veraart, W.J., *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam; 2005).
- Verhoeven, D., 'De modernisering zet in, 1900-1950', in: D. Verhoeven e.a. (red.), *Verhaal van Gelderland IV: van 1795 tot 2020. Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden* (Amsterdam 2022) 197-275.
- Wolffram, D.J., 'Een orthodox eiland in een moderniserende maatschappij', in: J. Folkerts (red.), *Geschiedenis van Harderwijk* (Amsterdam 1998) 145-156.

